

公開發行公司經營者薪酬決定機制之 實證分析*

——兼論薪資報酬委員會新制

林郁馨**

目 次

壹、前言	伍、結論與建議
貳、薪酬之內涵與種類	一、公司法第196條之修正建議
一、董監事之薪酬	二、強化薪酬委員會成員之獨立性
二、經理人之薪酬	
參、薪酬之決定機關	
一、董監事薪酬之決定機關	
二、經理人薪酬之決定機關	
肆、薪資報酬委員會新制	
一、簡介	
二、隱憂	
三、薪資報酬委員會之成員獨立性分析	

* 投稿日：2012年12月10日；接受刊登日：2014年1月3日。〔責任校對：鄭育翔〕。
本文初稿曾發表於中央研究院法律學研究所2012年6月16日主辦之「法與經濟分析」學術研討會，作者由衷感謝王文字教授、張心悌教授、朱德芳教授、張永健教授、俞振華教授及匿名審稿委員提供之寶貴意見，以及研究助理政治大學法學院連睿鈞、林宜璇、張芷菡、林逸蕙、巫明翰同學協助蒐集實證資料，但所有文責自負。

** 政治大學法學院助理教授。

摘 要

為避免利益衝突，我國公司法關於董監薪酬之決定，採股東會中心主義。然經本文實證調查上市櫃及興櫃公司之章程後發現，有84%之樣本公司採取概括授權或僅以「依董監事貢獻程度以及同業水準」等空泛之標準，授權董事會決定董監事之報酬，實質上已轉換為董事會中心主義，大大偏離了原本法規之設計與立法目的。本文從交易成本之觀點分析認為，對大型之公開發行公司而言，以股東會為決議機關所衍生的交易成本遠較董事會為高，董事會方為決定大型公開發行公司董監薪酬之最適機關。我國於2010年修正證券交易法強制上市櫃公司設置薪資報酬委員會，朝向英美以單一董事會為治理架構的方向前進，此修法方向符合經濟分析與目前實務上以董事會為中心之現況，而設置具獨立性之薪資報酬委員會，能避免利益衝突之問題，殊值贊同。

然公司法第196條仍採取股東會中心主義，恐削弱薪資報酬委員會的法律上正當性與必要性，本文建議應修正為，非公開發行公司之董監薪酬由股東會決定，而公開發行公司則由股東會決定薪酬決定之程序與架構，董監薪酬之具體數額則由董事會下轄之薪資報酬委員會決定之。此外，薪資報酬委員會監督功能之發揮，實立基於成員之獨立性，然經本研究抽樣實證調查發現，在505位具法律上獨立性之薪資報酬委員會成員中，約有三分之一與公司內部人間有所謂社交關係，是否因此削弱其獨立性與監督功能，值得關注。本研究並針對社交關係進行分類與細緻化分析討論，提出修法建議，以強化薪資報酬委員會成員之實質獨立性。

關鍵詞：經營者薪酬、股東會中心主義、董事會中心主義、薪資報酬委員會、董事獨立性。

Shareholder Primacy or Director Primacy?

Who Decides Director and Executive Compensation in Taiwanese Public Companies

*Yu-Hsin Lin**

Abstract

Corporate self-dealing involves conflict of interests between a corporate insider and the corporation. Director and executive compensation is a typical type of corporate self-dealing. To avoid conflicts of interest, Taiwan's Company Law stipulates that the shareholder's meeting has the authority over the decision of director compensation. This study conducted an empirical investigation of Articles of Incorporation of listed companies in Taiwan and found that 84% of listed companies granted such authority to the board of directors. This article tries to explain such gap between law in books and law in action from the transaction cost viewpoint. This article argues that, in large companies, it is far more efficient for the board of directors to decide director compensation than the shareholder's meeting.

Amendment of Securities Exchange Act in 2010 requires all listed companies in Taiwan to establish compensation committees under the board. However, the Act does not require the members of such committee to be directors. The compensation committee acts as a compensation consultant to the board of directors, which is greatly different from the board committee system in the U.S. This article empirically investigates the social ties among committee members and corporate insiders and finds that around one-third of the sample members have social ties with insiders. Such finding raises concerns

* Assistant Professor, College of Law, National Chengchi University.

over the independence of compensation committee members and their monitoring function over director and executive compensation.

Keywords: executive compensation, shareholder primacy, director primacy, compensation committee, director independence.

壹、前言

經營者薪酬為近年來國際上關注的公司治理議題，經營者薪酬制度被視為使經理人與股東利益趨於一致的良方，能有效抑制經理人與股東間的利益衝突與代理人問題，並有助於提升公司經營績效與股東價值¹。然而美國自1990年代以來，經濟的快速成長促成資本市場的活絡，加上企業界普遍採用股票選擇權作為連結報酬與績效的薪酬工具，兩相加乘起來促使美國高階經理人的報酬大幅增加。美國企業執行長與一般員工的薪資比例從1980年的42倍，大幅膨脹到2000年的525倍，再縮減到2009年的263倍²。而高階經理人薪酬的大幅成長可歸因於董事會遭到執行長的不當影響與控制，以及薪酬的結構設計未能與績效有效連結³。令人感到諷刺的是，當初提出經營者薪酬制度能有效降低代理人成本的美國知名財務學家Michael Jensen及Kevin Murphy，面對節節攀升的高階經理人薪酬，亦不得不承認經營者薪酬已成為目前美國企業代理人問題的來源，而不再是解決問題的良方⁴。

2001年安隆（Enron）弊案爆發後，安隆董事與高階經理人的鉅額薪酬亦成為輿論矚目的焦點，高階經理人報酬結構的不合理性，導致經理人只追求短期股價的表現而忽略真正能提升股東價值

1 LUCIAN A. BEBCHUK & JESSE M. FRIED, PAY WITHOUT PERFORMANCE: THE UNFULFILLED PROMISE OF EXECUTIVE COMPENSATION 17-19 (2004).

2 DAVID LARCKER & BRIAN TAYAN, CORPORATE GOVERNANCE MATTERS: A CLOSER LOOK AT ORGANIZATIONAL CHOICES AND THEIR CONSEQUENCES 238-40 (2011).

3 BEBCHUK & FRIED, *supra* note 1, at 80-86, 119-20.

4 “Indeed, we have emphasized here that while executive compensation can be a powerful tool for reducing the agency conflicts between managers and the firm, compensation can also be a substantial source of agency costs if it is not managed properly. And as we’ve summarized, there is substantial evidence that we can do much better in the future.” Michael C. Jensen et al., *Remuneration: Where We’ve Been, How We Got to Here, What are the Problems, and How to Fix Them* 98 (Harvard NOM Working Paper No. 04-28, July 12, 2004), available at <http://ssrn.com/abstract=561305>.

的長遠投資，也造成安隆高階經理人透過不法的利益衝突交易及其他手法，一味的追求短期績效，最終導致安隆集團破產，投資人血本無歸⁵。安隆案後，美國的公司治理改革著重在董事會的組成，強化薪酬委員會的獨立性，例如，紐約證交所（NYSE）即修改上市公司手冊（Listed Company Manual），要求上市公司必須設置由至少3名以上獨立董事組成的薪酬委員會（compensation committee），負責制定薪酬制度、決定執行長的薪酬、獨立聘請薪酬顧問等，以強化對經營者薪酬的監督⁶。其他關於薪酬制度的改革還包括沙賓法案（Sarbanes-Oxley Act of 2002）第304條准許當公司發生重大的財務報表重編時，公司可以向執行長或財務長請求返還紅利（bonus）或其他具獎勵性質或股權性質之報酬的「取償條款」（clawback provision），以及第402(a)條禁止公司貸款（personal loans）給董事或高階經理人⁷。美國證券管理委員會（SEC）亦於2006年進一步修改關於經理人薪酬的揭露條款，擴大揭露的範圍，以增加薪酬資訊的透明度⁸。

關於薪酬之決定，美國採取董事會中心主義，由董事會來決定高階經理人之薪酬，然而由於美國的公司結構中經理人的權力很大，縱使表面上獨立的董事會，也會因為經理人對於董事選任提名程序的影響力、經理人可能在其他方面提供董事好處、董事基於社會與心理因素而傾向採取有利於經理人之立場、以及董事欠缺足夠

5 John C. Coffee Jr., *What Caused Enron?: A Capsule Social and Economic History of the 1990s*, 89 CORNELL L. REV. 269, 278 (2004); UNITED STATES SENATE, THE ROLE OF THE BOARD OF DIRECTORS IN ENRON'S COLLAPSE 49-51 (2002).

6 NYSE LISTED COMPANY MANUAL §303A.05(b)(i)(A)(B).

7 See Sarbanes-Oxley Act, Pub. L. No. 107-204, §304 & § 402(a), 2002 U.S.C.A.N. (116 Stat.) 745, 778 & 787 (to be codified at 15 U.S.C. §7243 & §78m(k)). See also Roberta Romano, *The Sarbanes-Oxley Act and the Making of Quack Corporate Governance*, 114 YALE L.J. 1521, 1538-40 (2005).

8 See Press Release, SEC, SEC Votes to Propose Changes to Disclosure Requirements Concerning Executive Compensation and Related Matters (July 26, 2006), available at <http://www.sec.gov/news/press/2006/2006-123.htm> (last visited Dec. 5, 2012).

的時間與資訊作出完美的決策等因素，而無法在與經理人的薪酬談判協商中，採取中立而為公司與股東最大利益著想的立場，公正地作出薪酬決策⁹。因此，加強股東參與經理人薪酬決定過程的主張應運而生¹⁰，希望藉由股東的參與，來導正經理人的薪酬結構。

美國自2007年金融海嘯重創經濟後，輿論更將矛頭指向居高不下的經理人薪酬，認為目前的薪酬結構鼓勵經理人採取風險過高的行為，導致企業承擔過高的違約風險，一旦市場經濟情況不佳，就發生如金融海嘯時美國房市崩潰，造成金融機構接續破產或無法承擔違約風險，而由政府出面紓困的情形¹¹。對此美國國會於2010年7月通過「Dodd-Frank華爾街改革與消費者保護法」(Dodd-Frank Wall Street Reform and Consumer Protection Act)，針對經理人薪酬過高的問題，修法加強股東參與(Say on Pay)，並採取使薪酬與績效合理連結的其他措施(Pay for Performance)¹²。就加強股東參與的部分，新法第951條引進股東諮詢性投票(advisory vote)，要求股東就經理人薪酬進行無拘束力的投票(non-binding vote)，將薪酬的決定權由董事會中心主義，往光譜的另一端，即股東會中心主義移動¹³。

將薪酬決定權由董事會中心主義向股東會中心主義靠攏的國家不只是美國，英國早於2002年即針對董事薪酬之決定，引進股東諮詢性投票的機制，澳洲於2004年仿照英國的改革導入股東諮詢性投

⁹ BEBCHUK & FRIED, *supra* note 1, at 23-37.

¹⁰ *Id.* at 195-99.

¹¹ Marisa Anne Pagnattaro & Stephanie Greene, "Say on Pay": *The Movement to Reform Executive Compensation in the United States and European Union*, 31 NW. J. INT'L L. & BUS. 593, 597-98 (2011).

¹² Dodd-Frank Wall Street Reform and Consumer Protection Act, Pub. L. No. 111-203, 124 Stat. 1376 (2010) (to be codified in scattered sections of 5, 7, 12, 15, 22, 26, 28, 31, and 42 U.S.C.).

¹³ Dodd-Frank Wall Street Reform and Consumer Protection Act, Pub. L. No. 111-203, § 951, 124 Stat. 1376, 1899-1900 (2010).

票，並進一步擴大適用範圍至特定高階經理人之薪酬決定¹⁴。歐盟亦於2004年發布關於上市公司董事薪酬的建議報告¹⁵，建議會員國應加強股東參與薪酬決定之過程，立法新增股東對薪酬之投票權，不管是有拘束性的或僅是諮詢性的¹⁶。當然，若欲使股東參與發揮實質的監督功能，提供股東充足而正確的資訊，將是制度成敗的關鍵，因此，美國與歐盟亦同時加強資訊揭露的要求¹⁷，不僅要求公司揭露各別董事的薪酬，還包括薪酬與績效連結的合理性評估，一些獨立的投資人諮詢機構，亦針對薪酬的相關條款及組成結構發表報告，供投資人參考¹⁸。雖然英國是最早導入諮詢性投票之國家，然而近年來英國董事之薪酬仍然持續攀升，英國遂自2011年起進行多次檢討，認為應更強化股東的投票權，因此，於2013年4月正式修法，同年10月生效通過「企業改革法案」(Enterprise and Regulatory Reform Act)要求上市公司之股東至少每三年應對董事薪酬進行具拘束性的投票(binding vote)¹⁹，然其成效尚待觀察。

當採取董事會中心主義的國家，由於利益衝突²⁰以及經理人不

14 Jennifer G. Hill, *Regulatory Show and Tell: Lessons from International Statutory Regimes*, 33 DEL. J. CORP. L. 819, 829-35 (2008).

15 Commission Recommendation of 14 December 2004 Fostering an Appropriate Regime for the Remuneration of Directors of Listed Companies, 2004/913/EC, 2004 O.J. (L 385) 55 [hereinafter 2004 Director Remuneration Recommendation].

16 Pagnattaro & Greene, *supra* note 11, at 618.

17 蔡昌憲，評我國強制設置薪酬委員會之立法政策——從經濟分析及美國金融改革法談起，中研院法學期刊，11期，頁286-287（2012年）；Pagnattaro & Greene, *supra* note 11, at 616-24.

18 投資人諮詢機構包括Corporate Library、Council of Institutional Investors、the European Sustainable Investment Forum以及the European Corporate Governance Forum. See Pagnattaro & Greene, *supra* note 11, at 633-34.

19 Enterprise and Regulatory Reform Act 2013, Section 79 (later became Companies Act, Section 439A), available at <http://www.legislation.gov.uk/ukpga/2013/24/section/79/enacted> (last visited Feb. 18, 2014).

20 2004 Director Remuneration Recommendation, *supra* note 15 (“However, remuneration is one of the key areas where executive directors may have a conflict of interest and where due account should be taken of the interests of shareholders.”).

當影響董事會決策過程等因素，欲強化股東權力，向股東會中心主義靠攏的同時，我國關於董事薪酬的決定機制，卻由光譜的另一端往反方向移動。我國關於董事薪酬之決定，依公司法第196條之規定，須以章程訂明或由股東會議定之，採取股東會中心主義，然而我國於2010年11月24日增訂證券交易法第14條之6，強制上市與上櫃公司於董事會下設置薪資報酬委員會（以下簡稱：「薪酬委員會」），強化董事會關於薪酬決定的專業性與獨立性，似乎是朝向董事會中心主義移動²¹。從各國的發展趨勢觀察，似乎絕對的股東會中心主義或董事會中心主義，皆未能完美解決目前董事及經理人薪酬所面臨的矛盾與難題，究竟何者為最適切的治理架構，是公司治理上非常重要的議題，也是本文欲探討的核心問題。

除此之外，我國在引進薪委會制度後，卻仍然保有公司法第196條由股東會決定經營者薪酬之規定，如此是否會大大削弱薪委會的法律上正當性與必要性？而當企業界已耗費相當之成本設立薪委會後，為使薪委會發揮其應有的功能，公司法是否應作適當的調整？美國在安隆案後之改革著重在強化薪委會成員的獨立性，所謂獨立即是指其成員能不受內部人之影響，而客觀公正的監督薪酬之合理性，我國雖於股票上市或於證券商營業處所買賣公司薪資報酬委員會設置及行使職權辦法（下稱「薪酬委員會辦法」）中明訂其成員所應具備之獨立性，然而就算符合法條上所謂的獨立，其決策就真的能不受內部人之影響嗎？就此，本文對目前上市公司薪委會成員進行抽樣調查，檢視其與公司內部人間之社交關係，用以檢驗薪委會成員之實質獨立性。雖然本研究係針對薪委會成員進行獨立性之實證調查，然本研究結果亦可窺知我國獨立董事之實質獨立性，美國對於獨立董事獨立性之規範，除了事前以法律作一般性的

21 關於我國公司法制究應朝向經營者控制或股東控制之爭議，見林仁光，董事會功能性分工之法制課題——經營權功能之強化與監控機制之設計，臺大法學論叢，35卷1期，頁228-237（2006年）。

界定外，法院亦於個案中對獨立性作事後的審查，一般而言，在有利利益衝突的情況下，若公司的決策係由無利益衝突且具獨立性之董事所作成，該決策即會受到經營判斷原則的保護，法院不會實質審查。然而若法院認定獨立董事有利益衝突或不具備獨立性，因此薪酬決定不受經營判斷原則的保護時，法院會用完全公允標準（*entire fairness standard*）來檢驗薪酬決定，若法院認為該薪酬決定並不公允（*unfair*）、過多（*excessive*）或不合理（*unreasonable*）時，法院可以撤銷該薪酬決定，要求回復原狀，或不撤銷薪酬決定，判決董事賠償公司因此所受之損害，由此可知在美國法上，獨立董事之實質獨立性對於利益衝突交易之合法性以及相關董事責任之認定影響非常大，值得我國關注。

本文第貳部份說明薪酬的內涵與種類，第參部分探討薪酬的決定機制，首先說明我國實務上對於股東會中心主義之運用及相關法律爭議，其次，本研究抽樣調查四分之一的上市櫃及興櫃公司，檢視該等公司章程中關於董監薪酬決定機關之條款，實證調查我國公開發行公司究竟是採取股東會中心主義，或已實質上轉變為董事會中心主義，作為提出公司法第196條修正建議之實證基礎，最後，從經濟分析的角度進行兩種薪酬決定機制之交易成本分析。第肆部分，介紹我國證交法修正後，強制設置薪酬委員會的相關規範及其制度運作上的隱憂，並對此制度運作的核心議題——成員獨立性，進行實證分析，以簡單隨機抽樣四分之一的上市公司，檢視其薪委會成員與內部人間之社交關係，並細緻化社交關係，分析不同社交關係對獨立性之影響，作為未來修法建議之基礎。第伍部分總結並提出未來修法建議。

貳、薪酬之內涵與種類

一、董監事之薪酬

(一) 內涵

關於董事之酬金，我國公司法第196條規定：「董事之報酬，未經章程訂明者，應由股東會議定，不得事後追認（第1項）。第二十九條第二項之規定，對董事準用之（第2項）。」惟本條所謂「董事之報酬」究何所指，公司法並未明訂。依照經濟部商業司之函釋，其將董事之酬金分為報酬與酬勞兩種²²，所謂「董監事報酬」，是指董事、監察人為公司服務應得之酬金，而所謂「董監事酬勞」，則屬盈餘分派之範疇，並非公司法第196條規定之範圍²³。有學者以為報酬與酬勞之區別實益在於，報酬為董監事處理委任事務之對價，縱公司未以章程訂明，股東會亦未議定，董監事仍有報酬支付請求權，而屬盈餘分派之酬勞則否，因此兩者應加以區分，不宜混為一談²⁴。

然觀諸公司法第196條之立法意旨，係為避免董事利用其經營者之地位與權利，恣意索取高額報酬，因此將董事報酬之決定權委

22 有學者以為僅股東為公司剩餘利益請求權人，董監事應非授派盈餘的對象，見游啟璋，口袋乾坤大：論董事監察人的酬勞，月旦法學雜誌，137期，頁183-186（2006年）。

23 經濟部民國93年1月20日經商字第09302005550號函釋：「又所謂『董事之報酬』，係指董事為公司服務應得之酬金而言；所謂『車馬費』，顧名思義，則指董事前往公司或為公司與他人洽商業務所應支領之交通費用而言，自與董事之報酬有別，所詢薪資、車馬費、交際費、伙食津貼、各項獎金、退職金等，公司應據上揭說明依其性質分別認定之。至『董監事酬勞』為盈餘分配項目，尚非公司法第一百九十六條規定之範圍。」經濟部民國94年12月26日經商字第09402199670號函釋：「是以，董監事酬勞，屬盈餘分派之範疇。至董監事報酬，則指董事、監察人為公司服務應得之酬金，屬公司法第196條、第227條之範疇。是以，報酬與酬勞，係屬二事，先為敘明。」

24 林國全，董事報酬請求權——評最高法院九十四年度台上字第二三五〇號判決，月旦法學雜誌，135期，頁247-248（2006年）。

諸公司章程或股東會決定之，以避免利益衝突。因此若立於防範利益衝突之立法初衷觀之，固然「報酬」應屬處理委任事務之對價，而為公司法第196條規範之客體；屬盈餘分配之「酬勞」，雖然僅在公司有盈餘的時候，方有分配之可能，性質上屬於成功報酬與風險承擔對價之性質²⁵，然並無礙其為處理委任事務對價之本質。蓋公司委任董事之職責本在擬定公司之經營方針與經營策略，其方向正確，公司方有獲利之可能，而在公司有獲利盈餘的情況下，分配一部分作為董事之報酬，自然為董事處理委任事務之對價²⁶。而若董事可決定自身受盈餘分配之比率，當然違反利益衝突禁止之規定，因此，本文以為董事因盈餘分配所得之「酬勞」，應可認為係屬公司法第196條欲規範之客體²⁷。

最高法院93年度台上1224號民事判決似亦採與本文相同之見解：「查被上訴人公司章程於八十七年四月十六日、八十九年四月二十四日修正時，其第二十七條均僅訂定：『本公司每年度決算有盈餘時……提……百分之三董事、監察人酬勞』，是被上訴人章程並未明定個別董事、監察人報酬如何分配，縱被上訴人於七十九年

25 林國全（註24），頁247。

26 「不論是報酬或酬勞，其實皆是公司對董事之給付，也就是給予董事之全部對價（包含勞務給付及經營風險）（total package）的概念，準此，不論名義為何，重點應該在於任一機關適合為此決定，而權限劃分之政策決定包括衡量報酬（包括酬勞）之專業能力、利害迴避及充分資訊揭露間方法的設計，絕非將給付內容分類後即可解決」見曾宛如，2010年台灣法律發展回顧——公司與證券交易法發展回顧，臺大法學論叢，40卷特刊，頁1886（2011年）。

27 有學者採與本文相同之見解，謂「至於按盈餘分配的董監事報酬，依公司法第196條及第227條之規定，應經章程訂明或應由股東會定之。」見王文宇，公司法論，4版，頁541（2008年）；或謂「『報酬』一詞，應涵蓋一切因董事服務所給予之對價，包括紅利分派及其他具有財產價值之利益的享有，如汽車等。」見曾宛如，股份有限公司經營者報酬結構之分析，臺大法學論叢，30卷2期，頁83（2001年）。亦有學者採與經濟部相同之見解，認為「『董監事酬勞』，為盈餘分配項目，非公司法第一九六條規定之範圍。」見劉連煜，現代公司法，7版，頁399（2011年）；或謂「故屬盈餘分派之董監事酬勞，雖非第一九六條規定範疇之董事報酬，但就其決定權限而言，可謂殊途同歸，皆須經章程訂明或由股東會議定。」見林國全（註24），頁247。

十二月十日七十九年度董事會即擬定系爭董監事酬勞分配辦法，被上訴人亦依該辦法為分配，其結果亦應經公司最高意思機關即股東會決議追認之，始符合公司法第一百九十六條規定。」近來，亦有實務見解採取明確之立場，臺灣臺南地方法院100年度訴字166號民事判決便認為「董監酬勞性質上亦屬董監報酬之一種，應受公司法第196條之規制」。該判決不採計前揭經濟部經商字第09402199670號函釋將董事酬金分為報酬與酬勞，而酬勞不屬於公司法第196條規範範疇之見解²⁸，而採取廣義之解釋，以董監與公司間之契約關係為本，認為只要基於董監事身分而受領者，皆為廣義報酬之一環，而應有公司法第196條之適用。該案之二審判決亦採相同見解，認為經濟部以董監酬勞為盈餘分配項目為由，「認為董監酬勞無公司法第196條之適用，究之似已混淆董監酬勞之資金來源與董監酬勞之本質問題，尚不可採。」臺灣高等法院臺南分院以為「董監事與公司之法律關係為一特殊委任契約關係，董監事之酬勞既係本於董事、監察人之身分而受領，則董監事酬勞之諸端各節，自亦構成董監與公司契約內容之一環。而公司法第196條第1項法文雖以『報酬』稱之，但其考量『董監事實際負責經營處理公司事務，為免董監事利用其經營地位與權利，恣意索取高額報酬』之立法意旨，於董監酬勞之分配，亦存在相同之規制誘因。是以『報酬』固應解為處理委任事務之對價，然則『酬勞』同可解為『酬其辛勞』、『酬其勞務』之謂，非不可以額外之報酬視之，亦應以之為報

28 臺南地方法院100年度訴字第166號民事判決認為「綜此而析，吾人欲深究董監事酬勞之性質，仍應回歸董監事與公司之契約關係方能解之。誠如前述，董監事與公司之法律關係為一特殊委任契約關係，董監事之酬勞既係本於董事、監察人之身分而受領，則董監事酬勞之諸端各節，自亦構成董監與公司契約內容之一環。而公司法第196條第1項法文雖以『報酬』稱之，但其考量『董監事實際負責經營處理公司事務，為免董監事利用其經營地位與權利，恣意索取高額報酬』之立法意旨，於董監酬勞之分配，亦存在相同之規制誘因。實以「報酬」固應解為處理委任事務之對價，然則『酬勞』同可解為『酬其辛勞』、『酬其勞務』之謂，非不可以額外之報酬視之，亦應以之為報酬之一部，而為廣義報酬之範圍。執此以觀，董監酬勞自應適用公司法第196條有關報酬之規範，洵可確認。」

酬之一部，而為廣義報酬之範圍。執此以觀，董監酬勞自應適用公司法第196條有關報酬之規範，應可認定。²⁹」

(二) 種類

廣義的來說，所有因董事提供服務而自公司獲取的對價，都是董事薪酬之範圍。依據「公開發行公司年報應行記載事項準則」之規定，公開發行公司應在年報中揭露董事之酬金，公司可選擇採彙總配合級距揭露姓名方式，或個別揭露姓名及酬金方式³⁰，實務上公司為顧及個人隱私，皆採總額級距揭露，然此法實不利於投資人判斷董監事薪酬是否允當³¹。公司在年報上揭露之董事酬金，分為報酬、退職退休金、盈餘分配之酬勞以及業務執行費用。若董事兼任員工時，除了要揭露基於董事身分而領取之報酬外，亦須揭露基於經理人身分而領取之薪酬。兼任員工領取之相關酬金，分為薪資、獎金及特支費等、退職退休金、盈餘分配之員工紅利以及累計員工認股權憑證得認購股數。

依此，董事酬金可分為經常性給付的報酬、退休金、屬盈餘分派之酬勞、以及因處理事務實際需要的業務執行費用³²。經濟部函釋則區分董事之報酬、車馬費以及酬勞，認為僅有報酬是屬於公司法第196條之範疇，公司應依性質分別認定之³³。董事自公司領取之費用名目甚多，如何認定是否屬於業務執行費用，而無須受公司法第196條之規範，經濟部之函釋並未明訂標準。本文以為應採實質認定，以該給付是否為勞務給付之對價來判斷之，若僅為處理事務之必要花費，則非公司法第196條之規範對象³⁴。

29 臺灣高等法院臺南分院100年度上易字第280號民事判決。

30 「公開發行公司年報應行記載事項準則」第10條第2款第3點以及附表1-2。

31 王文宇（註27），頁542-543。

32 關於我國董事報酬結構與績效之連結，參見張心悌，從報酬與績效連結之觀點探討董事報酬之設計，月旦法學雜誌，147期，頁121-141（2007年）。

33 經濟部民國93年1月20日經商字第09302005550號函釋。

34 劉連煜（註27），頁398-399。亦有學者以為，應以董監事得否將所受領之經濟

二、經理人之薪酬

關於經理人薪酬之內涵，公司法並未明定，依經濟部之函釋，公司法第235條及267條所稱之員工，包括經理人，因此經理人得以員工之身分參與員工分紅，並擁有員工新股認購權³⁵，解釋上亦應包括公司法第240條之員工分紅入股以及第167條之2的員工認股權憑證³⁶。依據「公開發行公司年報應行記載事項準則」之規定，公開發行公司應在年報中揭露總經理及副總經理之酬金，各公司職稱或不盡相同，此處採實質認定，凡職位相當於總經理、副總經理者（例如：總裁、執行長、總監……等等），均應予揭露。如同董監事酬金之揭露，公司可選擇採彙總配合級距揭露姓名方式，或個別揭露姓名及酬金方式，實務上多採總額級距揭露。應揭露之項目包括薪資、退職退休金、獎金及特支費等、盈餘分配之員工紅利金額、前四項總額占稅後純益之比例、取得員工認股權憑證數額、來自子公司以外轉投資事業酬金³⁷。實務上經理人之報酬大致可分為薪資、獎金、特支費、屬盈餘分派之員工紅利（包括現金紅利以及員工分紅入股之股票紅利）、員工新股認購權以及員工認股權憑證等，若經理人身兼董監事，則亦可領取董監事酬勞³⁸。

上利益，自由支配處分使用於個人私益作為認定基準，若受領人不得完全自由支配處分該經濟上利益，而應使用於有益於公司之用途，則該經濟上利益之支付，應不得認為係為公司服務應得之酬金，故不屬於公司法第196條規範之對象。見林國全（註24），頁248。

35 經濟部民國79年4月14日經商字第206278號函釋：「公司法第二百三十五條、第二百六十七條規定所稱之『員工』，乃指非基於股東地位為公司服務者，如經理人；至基於股東地位而為公司服務者，即非此所稱之『員工』，如董事、監察人、董監事、經理人既乃分別基於『股東』或非基於『股東』地位而為公司服務，其與公司間之法律關係，自因其所立之地位而異。經理人之為此所稱之『員工』，應與是否由董監事兼任無關。如董監事兼經理人，而公司章程盈餘分派之規定列有董監事酬勞者，可各並受董監事酬勞、員工紅利之分派及參與員工新股之認購。」

36 張心悌，公開發行公司高階經理人報酬決定與監督之研究，臺北大學法學論叢，58期，頁11-12（2006年）。

37 「公開發行公司年報應行記載事項準則」第10條第2款第3點以及附表1之2。

38 經濟部民國79年4月14日經商字第206278號函釋；經濟部民國94年3月15日經商

參、薪酬之決定機關

一、董監事薪酬之決定機關

公司法第196條第1項規定：「董事之報酬，未經章程訂明者，應由股東會議定，不得事後追認。」公司法第227條規定，監察人準用之。依此，董監事之報酬應由章程訂明，若章程未訂明者，應由股東會議定之，並不得事後追認。由於章程之訂定與修改皆須經股東會通過，因此，董監事報酬之法定決定機關為股東會，董事之報酬若由董事會決定，為明顯之利益衝突，因此委由股東會為之，符合利益衝突禁止之原則³⁹。

(一) 股東會已訂明總額上限之情形

若公司於章程訂明董監事之報酬授權董事會決定之，是否符合公司法第196條之意旨？從利益衝突的角度觀之，授權董事會決定當然明顯違反利益衝突之禁止原則，因此，若股東會於章程中不附條件地概括授權董事會決定董事薪酬，將因違反公司法第196條之規定而無效，並不得事後追認之⁴⁰。然若股東會已於章程設定一定條件，授權董事會在此條件下決定董事之報酬，其效力如何，則有疑義。就此，最高法院認為：「為貫徹此一立法原旨，公司股東會

字第09402027670號函釋：「按公司法第235條規定所稱員工，除董事、監察人非屬員工外，其餘人員是否屬員工，應由公司自行認定。公司執行長如經認定為員工，而董事長兼任執行長時，係身兼二種身分，可基於員工身分受員工紅利之分派」；經濟部民國94年4月20日經商字第09402801600號函釋：「董事長如兼任經理人職務，即具有員工身分，得基於該身分參與員工紅利之分配。」

³⁹ 我國獨立董事薪酬之決定機制與一般董事無異，見郭大維，我國公開發行公司獨立董事報酬之規範及實證研究，東吳法律學報，24卷2期，頁9-11（2012年）。

⁴⁰ 過去曾有實務見解認為若概括授權董事會議定，得經股東會之事後追認而生拘束公司之效力，見最高法院77年度台上字第1號民事判決以及最高法院77年度台上字第2158號民事判決。然公司法於2009年修正後，於第196條第1項增列「不得事後追認」之文字，自此，若未經章程訂明亦未經股東會議定者，將因違反強制規定而無效，不因股東會事後追認而生拘束公司之效力。

固不得以決議將報酬額之決定委諸董事會定之，惟若僅將各個董事分配之報酬額委由董事會決之，並經公司股東會事後追認者，即非法所不許。」其他實務見解更進一步明確指出「若章程或股東會就全體董監事之報酬額包括決定其最高額，則不妨將各個董監事報酬額之決定委由董事會為之。」似乎認為可將個別董事之報酬委由董事會決定之，但須經股東會事後追認之⁴¹。目前實務上就屬於盈餘分派之酬勞部分，多於章程中訂明盈餘之一定比率為董監事酬勞，然而就董監事報酬的部分，多未設有明確的報酬上限。

綜上，若股東會已於章程中訂明或於會中決議全體董事報酬總額，或盈餘一定之比率為全體董監事之酬勞，僅授權董事會於此數額內分配予個別之董監事，並未違反公司法第196條之規定⁴²。究其原因為既然股東會已就總額上限作出明確規範，即足以避免利益衝突的情況發生，符合避免董事利用其經營者之地位與權力，恣意索取高額報酬之立法目的。此外，考量到股東會參與人數眾多、召

41 最高法院93年度台上字第1224號民事判決：「故公司法第一百九十六條規定，董事之報酬，未經章程訂明者，應由股東會議定之，以避免董事利用其經營者之地位與權利，恣意索取高額報酬。為貫徹此一立法原旨，公司股東會固不得以決議將報酬額之決定委諸董事會定之，惟若僅將各個董事分配之報酬額委由董事會決之，並經公司股東會事後追認者，即非法所不許。」另參見臺灣臺北地方法院90年度訴字第5151號民事判決：「而董監事之報酬，性質上應屬處理委任事務之對價，自不能由董監事自行訂定，再者董監事實際負責經營處理公司事務，為免董監事利用其經營地位與權利，恣意索取高額報酬，故公司法規定由章程訂定，如章程未明定者，由股東會議定。又因董監事有董事長、副董事長、常務董事、董事、常務監事、監事之別，其所擔任之職務與責任未必完全一致。若章程或股東會就全體董監事之報酬額包括決定其最高額，則不妨將各個董監事報酬額之決定委由董事會為之。」臺灣高等法院91年度上字第358號民事判決：「是被上訴人章程並未明定個別董事、監察人報酬如何分配，縱被上訴人於七十九年十二月十日七十九年度董事會即擬定系爭董監事酬勞分配辦法，被上訴人亦依該辦法為分配，其結果亦應經公司最高意思機關即股東會決議追認之，始符合公司法第一百九十六條規定。」

42 學者就此多持肯定見解，參見劉連煜（註27），頁397-398；王文宇（註27），頁324；梁宇賢，公司股東會委由董事會決定各個董事分配之報酬額是否有效——評最高法院九十三年度台上第一二二四號判決，月旦法學雜誌，121期，頁225-226（2005年）。

開頻率極低、召集成本極高之特性，無法於會中就細節之事項作詳細而充分的討論，因此若股東會僅就大方向作出指示，授權董事會就細節加以討論，較符合議事效率⁴³。此外，董事會對於個別董監事對公司營運績效的貢獻度比較了解，較股東會更適合決定個別董監事之報酬。然而就是否須經股東會事後追認一事，最高法院是採肯定見解⁴⁴，惟學者間則有不同意見⁴⁵。觀諸目前公司實務，少有事後將個別董監薪酬提交股東會追認者，蓋目前對於公開發行公司董監事薪酬之揭露，法規僅要求總額級距揭露，並未要求個別揭露，縱使股東會決議通過盈餘分派金額，並對年報不表異議而通過，也只是就董監薪酬之總額予以追認，並未就各別薪酬一一予以追認。在目前實務運作的情況下，股東會此番追認，只是就確切總額作確認，並無太大的意義，實無必要作如此要求。本文以為，站在保護投資人以及加強公司資訊揭露之角度觀之，應該要求將個別董監事之薪酬於年報中逐一完全揭露，如此方能避免董監事自肥的利益衝突情形發生⁴⁶。

(二) 股東會未訂明總額上限之情形

實務上多數公司於章程中，僅就屬於盈餘分配之董監事酬勞訂有一定比率，就董監事報酬並未訂明一定之總額上限，僅授權董事

⁴³ 梁宇賢（註42），頁227-228。

⁴⁴ 近來有下級審法院認為：「若股東會已就董監事酬勞總金額予以決議，但未就細部分配方式決定，則關此細節事項，應認屬公司法第202條董事會之職權，由董事會決議即可。……而董事會決議董監酬勞分配細節，既係在執行股東會之決議內容，則此等董事會決議事項，乃屬執行公司業務之範疇，則其既屬公司法第202條所規範之董事會職權，自無於決議之後提交股東會追認之問題甚明。」見臺灣臺南地方法院100年度訴字第166號民事判決。

⁴⁵ 有學者認為，以章程或股東會決議決定薪酬總額，即足以符合公司法第196條之規定，至於薪酬如何分配，並非股東會之專屬事項，依公司法第202條之規定，應屬董事會之職權，無須提交股東會追認，見王文宇（註27），頁324。亦有學者贊同最高法院之看法，認為須經股東會事後追認之，見梁宇賢（註42），頁225-227。

⁴⁶ 見劉連煜（註27），頁398；王文宇（註27），頁542-543。

會「依同業通常水準」或／和「依董監事對本公司營運參與之程度及貢獻之價值」決定之⁴⁷，由於此二條件所隱含的要件不夠明確，在授權不明確之情況下，實質上董監事報酬之決定機關已由股東會轉移至董事會⁴⁸。就此，經濟部民國93年03月08日經商字第09302030870號函釋認為並未違反公司法第196條之規定：「公司章程經股東會決議，訂明全體董事及監察人之報酬，授權董事會議依同業通常水準支給議定，於法尚無不可，至其支給是否超乎同業標準，係屬具體個案認定，如有爭議，宜循司法途徑解決。」

然而，目前實務上多數公司之作法，觀諸公司法第196條之意旨，確有值得商榷之餘地。由於依同業水準以及貢獻程度兩項標準皆太過空泛，況且目前各公開發行公司皆未揭露各別董監事薪酬，而薪酬顧問行業也正在發展中，是否有足資參考的同業薪資水準，值得懷疑。而董監事之貢獻程度，除了董監事為公司提供擔保之具體表現外，也屬於董事會或董事長個人之主觀判斷，如此一來，與章程中概括授權董事會決定薪酬之情形無異。以目前我國實務見解觀之，如此空泛授權之適法性，恐有疑義⁴⁹。然而由於股東會在實際運作上，不適合決定個別董監事之薪酬⁵⁰，若欲如目前實務見解，將公司法第196條所謂董事之報酬解釋為包括個別董監事之報酬，則會造成目前多數公開發行公司有違法之虞，顯見目前公司法規範與實務運作之差距。

（三）實證分析：股東會中心主義或董事會中心主義？

依目前公司法之規定，公司董監事薪酬之決定是以股東會為法

47 見本文第參、一、（三）部分，實證分析：股東會中心主義或董事會中心主義？

48 郭大維，論董事報酬決定機制之建構——從最高法院九十八年度台上字第九三五號民事判決談起，月旦法學雜誌，198期，頁198-200（2011年）。

49 郭大維（註48），頁202-203。

50 見本文第參、一、（四）部分，經濟分析。

定決定機關，董監事之報酬應由股東會在章程中訂明，若未訂明，則應由股東會議定之。而實務上是否以股東會為中心，或者董監事薪酬決定之權限已實質上轉移至董事會，目前並未有實證的研究。

1. 研究方法與樣本

本文以所有上市、上櫃及興櫃公司為母體，簡單隨機抽樣25%的公司做為樣本，一一檢視其章程中關於董監事薪酬的條款，藉以分析目前實務上公開發行公司董監事薪酬的實質決定機關究為股東會或董事會。截至2013年10月止，共有790家本國上市公司，893家本國上櫃及興櫃公司，由於時間與資源之限制，本研究不擬檢視所有1,683家本國上市櫃及興櫃公司之章程⁵¹，而以簡單隨機抽樣的方式抽樣200家本國上市公司（佔25.3%）及224家本國上櫃及興櫃公司（佔25.0%），共424家本國上市、上櫃及興櫃公司，進行章程條款分析⁵²。

樣本是否能無偏頗的代表母體，則有賴正確而適當的抽樣方法，簡單隨機抽樣（simple random sampling）為最常用的機率抽樣方法（probability sampling）之一，以簡單隨機抽樣所選出之樣本具有代表性、且無偏頗⁵³。因此，本研究以簡單隨機抽樣的方法，抽樣424家本國上市、櫃及興櫃公司之樣本，為具有代表性之樣

51 人們在研究某些問題或現象時，由於資源有限，且樣本數量少，資料蒐集時比較容易且精確，有時並不直接探討母體，而經由對樣本的探討，獲致某些樣本統計量，再利用樣本統計量去推論母體的參數。參見林惠玲、陳正倉，統計學——方法與應用（上），4版，頁383（2009年）。

52 以上市公司為例，具體的抽樣方法為，先將790家本國上市公司進行編碼，給予每一間公司一個相對應的編號（1-790），接著再利用Excel軟體中的Countif與Randbetween兩個函數來進行抽樣，請電腦以方陣隨機不重複抽樣，由1至790中抽出200個數字，這些數字對應到的公司便是200家樣本公司。

53 在機率抽樣方法中，母群體中的每一個體都有相同的機會被選中進入樣本，不會因為研究者主觀喜好而選取特定樣本，這是一種最公平且概念上最簡單的抽樣法。See STEVEN K. THOMPSON, SAMPLING 11-19 (3d ed. 2012); 林惠玲、陳正倉（註51），頁391-393。

本，可由樣本合理推估母體。然而，樣本畢竟僅為母體的一部分，樣本統計量與母體參數間難免有所差異，即所謂估計誤差（error of estimation），估計誤差可分為兩類，抽樣誤差（sampling error）與非抽樣誤差（nonsampling error），非抽樣誤差為處理資料的誤差以及受訪對象回應的誤差，於本研究不存在，因此，本文僅討論抽樣誤差。抽樣誤差有兩個主要來源，一是由抽樣方法造成的，一般而言，機率抽樣的誤差較非機率抽樣小，本研究即採用機率抽樣中之簡單隨機抽樣。另一個則是由機率所產生的，稱為隨機抽樣誤差，可經由樣本大小來控制，樣本越大，隨機抽樣誤差越小⁵⁴。在統計上，只要樣本數大於30即可認為是大樣本，在大樣本的情況下，根據「中央極限定理」（Central Limit Theorem），無論母體為何種分配，樣本平均數的抽樣分配會趨近於常態分配⁵⁵，其抽樣誤差為 $\sigma_p = \sqrt{\frac{P(1-P)}{n}}$ ，其中P為樣本比例（sample proportion），n為樣本數⁵⁶。本研究抽樣424家上市櫃及興櫃公司，為大樣本，將於第二部分適用上述「中央極限定理」之公式來計算抽樣誤差，以區間估計來檢驗抽樣研究之可信度。

2. 研究結果

目前公司章程中關於董監事薪酬的條款分為報酬與酬勞兩部分，茲分別說明如下。

（1）報酬

公開發行公司章程通常有一專門條款規範董監事之報酬，規範方式分為「股東會議定」以及「授權董事會議定」兩種。「股東會

54 林惠玲、陳正倉，應用統計學，4版，頁291-293（2009年）。

55 從一個母體中抽出n筆資料，並且計算樣本平均數，如果n很大，則 $\bar{X}$ 的分配會趨於常態分配，且 $\bar{X}$ 的平均數仍為母體平均數 μ ，其以數學式表示為：

$\bar{X} \underset{n \rightarrow \infty}{\sim} N(\mu, \frac{\sigma^2}{n})$ 。林惠玲、陳正倉（註51），頁310-315。

56 林惠玲、陳正倉（註51），頁322-324。

議定」者，可區分為「章程未有特殊規定」與「載明由股東會議定」兩者。而「授權董事會議定」者，可分為「股東會已訂明總額上限」及「股東會未訂明總額上限」兩者，在「股東會未訂明總額上限」的情形，又可細分為「概括授權（未具體說明授權標準）」、「依貢獻程度及／或同業標準訂之」、以及「載明報酬總額上限或其他具體授權標準」三種情況，詳細分類、樣本公司章程條款例示以及統計結果如表1所示。

雖然經濟部公布之「股份有限公司章程範例」第16條記載：「全體董事及監察人之報酬，由股東會議定之，不論營業盈虧得依同業通常水準支給之」⁵⁷，符合公司法第196條之意旨，然而本研究之抽樣統計結果顯示（參見表1），僅有2.8%的樣本公司於章程中訂明由股東會議定之，有7.6%的樣本公司並未於章程中特別規定報酬之決定機關，而是回歸公司法第196條，由股東會議定之。在授權董事會議定的情況下，假若章程中有訂定明確之授權標準，授權董事會在此標準下議定董監事薪酬，並搭配董事利益迴避之規範，當可大幅度降低利益衝突的顧慮。然而在本研究之樣本中，僅有5.2%的樣本公司，由股東會於章程中載明董監報酬之總額上限或其他具體授權標準，例如以年營業額一定比率為上限、或以不超過該公司酬金辦法所訂上限，合計約僅有16%的樣本公司採公司法第196條之股東會中心主義，以股東會為決定董監事報酬的機關。

其餘84%的樣本公司則是在股東會未訂明總額上限之情況下，以空泛之標準授權董事會決定董監事之報酬，由此可知，現行實務上董監事報酬之決定機關，已大大偏離公司法原本之設計，隱含著相當嚴重的利益衝突問題。其中，有1.7%的樣本公司於章程中概括授權董事會決定董監事之報酬，未列明任何授權標準，此條款明顯違反公司法第196條而為無效。此外，有高達82.3%的樣本公司授權

57 經濟部全國商工行政服務入口網，<http://gcis.nat.gov.tw/main/subclassNewAction.do?method=getFile&pk=417>（最後瀏覽日期：2014年2月18日）。

董事會依其對公司營運參與之程度及貢獻之價值，並／或參酌同業通常之水準議定之，如前所述，此授權標準其實非常空泛，實質上高達八成的樣本公司等於將報酬決定權轉移給董事會，適法性恐有疑義。實務運作與法律規範上之落差，突顯出目前以股東會為中心的規範方式並不合乎經濟上之效率與實務之需求。

如前所述，本研究採簡單隨機抽樣，因此樣本統計量具有代表性且無偏頗，表示16%採股東會中心主義及84%採董事會中心主義的統計結果具有代表性。然抽樣誤差難免存在，依前述公式計算，當 $P=0.16$ ， $n=424$ 時，樣本平均數的標準差為開根號的 $(0.16 \times 0.84) \div 424$ ，標準差為0.0178，意即在95%的信賴水準下，採股東會中心主義的公司比率，其區間應該在 $[0.16 - (0.0178 \times 1.96 = 0.0349), 0.16 + (0.0178 \times 1.96 = 0.0349)]$ ，即 $[0.125, 0.195]$ 之間，而採董事會中心主義的比率在 $[0.84 - 0.0349, 0.84 + 0.0349]$ ，即 $[0.805, 0.875]$ 之間⁵⁸。意即有95%的機率，所有上市櫃及興櫃公司，採股東會中心主義者的比率在12.5%及19.5%之間，採董事會中心主義者的比率在80.5%及87.5%之間。也就是說，即使抽樣誤差存在，依照本研究之統計結果，可以認為至少有80.5%的上市櫃及興櫃公司採董事會中心主義，最多有19.5%的公司採股東會中心主義。

由統計結果可知，有95%的可能性，至少有80.5%的上市櫃及興櫃公司並非由股東會來決定董監事的報酬，而是由董事會在未有明確授權條件的情況下，來決定董監事的報酬，實質上，董監事報酬的決定機關已由股東會移轉到董事會。

（2）酬勞

關於屬盈餘分派之董監事酬勞，雖然實務與學說上對於董監酬

58 95%信賴水準的意思是，事實上我們不能確知任一區間是否會包含母體平均數，只知道有95%的機率這個區間會包含母體平均數，林惠玲、陳正倉（註51），頁358。

勞是否屬於公司法第196條規範之對象，仍有爭議，然而，依照公司法第228條及第230條之規定，董事會應編造盈餘分派之議案，於股東常會開會前30日前交監察人查核，並提出於股東常會請求承認，因此，董監事酬勞之法定決議機關為股東會。

本研究發現有96%的樣本公司於章程中訂定盈餘之一定比率為董監事酬勞，其中包括185家上市公司、163家上櫃公司及59家興櫃公司，共407家樣本公司。因此董監事享有盈餘分派之酬勞為臺灣公開發行公司之常態，董監事酬勞實為臺灣公開發行公司董監事薪酬的一部分，理應納入公司法第196條之範疇。然實際上由於盈餘分派之議案，均須經股東會決議通過，因此實際上為股東會中心之規範模式，與公司法第196條之規範方式一致。

表 1：公開發行公司章程關於董監事報酬決定機關之實證統計

	股東會議定		授權董事會議定			合計	
	章程未有特殊 規定，回歸公 司法第196條	載明由股東會議定	股東會訂明總額上限		股東會未訂明總額上限		
			載明報酬總額上限或其他具體授權標準	概括授權 (未具體說明授權標準)	依貢獻程度及／或 同業標準訂之		
章程條款範例		本公司董事、監察人，不論公司盈虧，得酌支報酬，其數額由股東會議定之。	董事及監察人之報酬，依其對本公司營運參與之程度及貢獻之價值，並參酌國內業界水準，授權董事會議定之；惟每位董事、監察人之酬勞每年最高為新臺幣壹佰萬元整。	董事因執行職務得由公司支付薪資或車馬費，其數額由董事會決議。	董事長、董事及監察人之報酬及車馬費，授權董事會依其對本公司營運參與之程度及貢獻之價值，並參酌同業通常之水準議定之。		
上市公司家數	20 (10.0%)	5 (2.5%)	5 (2.5%)	4 (2.0%)	166 (83.0%)	200	
上櫃公司家數	8 (4.9%)	6 (3.6%)	16 (9.8%)	3 (1.8%)	131 (79.9%)	164	
興櫃公司家數	4 (6.5%)	1 (1.6%)	3 (5.0%)	0	52 (83.9%)	60	
合計	32 (7.6%)	12 (2.8%)	24 (5.2%)	7 (1.7%)	349 (82.3%)	424	
		68 (16.0%)			356 (84.0%)		
		股東會中心主義		董事會中心主義			

資料來源：本研究整理。

（四）經濟分析

利益衝突是公司法上相當重要的一個課題，其存在於許多公司交易之中，也是代理成本的重要根源之一。公司法所要處理的利益衝突問題，可能存在於股東與專業經理人之間、控制權股東與少數股東之間、股東與債權人之間、或董事與公司之間，最常見的類型有董事之競業行為、董事之自我交易行為（*self-dealing*）、公司與董事間之訴訟、董事薪酬之決定、大股東逐出少數股東之行為等。法律上對於利益衝突交易之管制有許多方法，包括全面禁止、須事前經過無利益衝突（*disinterested*）董事或股東之同意、事後由一獨立機構以客觀標準判斷該交易是否公允（*fair*）、或全面開放不予管制，觀諸各國法制，以採事前同意或事後審查交易公允性之立法居多，取決於各國法院的效率性以及資本市場的活絡開放程度而定⁵⁹。

關於利益衝突交易的規範分析，其本質上為雙方間之契約行為，牽涉到財產權分配的問題，從寇斯定理（*Coase Theorem*）⁶⁰的觀點來看，當交易成本（*transaction cost*）為零的時候，不論法律如何規範財產權之歸屬，交易雙方的私人協商（*private bargaining*）會促成資源的效率運用⁶¹。寇斯定理的重要假設在於雙方協商促成交易的成本為零，所謂交易成本，包括尋找交易對象的成本、將雙方聚在一起協商的成本、協商本身的成本、以及執行協商結果的成本⁶²。當然，在現實社會中，交易成本不可能為零，因此，寇斯定

59 Zohar Goshen, *The Efficiency of Controlling Corporate Self-Dealing: Theory Meets Reality*, 91 CALIF. L. REV. 393, 425-37 (2003); 張心悌，逐出少數股東——以資訊揭露義務與受託人義務為中心之美國法比較，政大法學評論，123期，頁264-266（2011年）。

60 源於Ronald H. Coase於1960年發表的一篇文章，Ronald H. Coase, *The Problem of Social Cost*, 3 J.L. & ECON. 1 (1960).

61 “When transaction cost are zero, an efficient use of resources results from private bargaining, regardless of the legal assignment of property rights.” ROBERT COOTER & THOMAS ULEN, *LAW & ECONOMICS* 85 (6th ed. 2012).

62 A. MITCHELL POLINSKY, *AN INTRODUCTION TO LAW AND ECONOMICS* 14 (3d ed. 2003).

理突顯出法律規範的重要性，當有交易成本存在時，法律上所規範財產權的歸屬便會影響資源運用的效率性⁶³，因此我們在設計法律規範時，就應該考慮交易成本，採用可以使未來交易成本較低的規範，才能使財產權的配置較有效率⁶⁴。

除了從交易成本的觀點來分析利益衝突交易規範外，Calabresi與Melamed兩位學者，則從財產權保護與侵害救濟的角度出發，提供財產權規範的分析架構，其中財產法則（property rule）與補償法則（liability rule）⁶⁵，被學者廣泛應用在公司利益衝突交易的分析上⁶⁶，尤其是董事自我交易與關係人交易⁶⁷，董監及高階經理人之薪酬亦為廣義的關係人交易，為內部人與公司間委任或僱傭關係報酬之決定。所謂「財產法則」，是指除非事前經過權利人之同意，否則法律禁止他人侵害其權利，因此，權利之相對人可以透過協商談判，與權利人議定主觀上彼此都能接受的價格，而侵害這個權利，或改變法律上權利歸屬的狀態⁶⁸。將財產法則適用在董事薪酬決定的規範上，則是指薪酬之決定必須事前經過無利益衝突之董事或股東的同意，我國公司法第196條第1項規定：「董事之報酬，未經章程訂明者，應由股東會議定，不得事後追認。」即採財產法則

63 COOTER & ULEN, *supra* note 61, at 85-86.

64 王文宇，財產法的經濟分析與寇斯定理——從一則古老的土地相鄰判決談起，月旦法學雜誌，15期，頁10（1996年）。

65 文中所提出之規範架構，除了財產法則以及補償法則外，尚有所謂禁制法則（inalienability rule），指以法律禁止交易的發生，與財產法則以及補償法則迥異。Guido Calabresi & A. Douglas Melamed, *Property Rules, Liability Rules, and Inalienability: One View of the Cathedral*, 85 HARV. L. REV. 1089, 1092-93 (1972).

66 此分析架構可以作為解釋英美侵權法、契約法、財產法及刑法的一些現象，不管法律的目的是在於經濟效率或分配正義，皆可適用。簡資修，評〈從經濟觀點論保障財產權的方式——以財產法則與責任法則為中心〉，收於：經濟推理與法律，頁77-78（2006年）。

67 Goshen, *supra* note 59, at 398; 王文宇，論大型企業之公司治理法制，月旦法學雜誌，200期，頁298-299（2012年）；張心悌（註59），頁263-266；游啟璋，公司內部人自己交易的控制，政大法學評論，118期，頁286-294（2010年）；張心悌，控制股東與關係人交易，台灣本土法學雜誌，101期，頁83-86（2007年）。

68 王文宇（註64），頁11；張心悌（註59），頁264。

的規範方式，董事之報酬須事前經過無利益衝突股東之同意。所謂「補償法則」，是指即使未獲得權利人之同意，相對人仍可侵害權利人之財產權，但事後必須依法對權利人進行補償，而事後補償的金額則是由公正客觀的第三者，如法院或行政機關，依客觀的標準來決定⁶⁹，與財產法則由當事人協商主觀上認定的價格，有所不同。將補償法則適用在董事薪酬決定的規範上，則是指縱使薪酬之決定未經股東會事前之同意，法院得事後以判決決定客觀公平之董事薪酬。

從交易成本的角度來分析，財產法則適用於交易成本較低的交易，透過市場機制來決定價格；而補償法則適用於交易成本較高的交易，由法院來取代市場機制，決定客觀公平的價格⁷⁰。以我國公司法第196條之規範為例，董事薪酬之決定，須經股東會之事前同意，原則採財產法則的規範方式，例外在股東會未為決議之情況下，由法院來決定董事得請求之薪酬金額⁷¹。固然在股東人數較少的公司，由於股東人數不多，由股東會決定董事薪酬之交易成本不高，然而在大型、公開化公司之情況，董事與公司之間為委任契約關係，董事在簽下願任同意書的同時，原則上應該與公司就薪酬已達成合意，一旦經股東會選舉完成，契約關係即成立。而個別董事因其資歷與經驗之不同，其薪酬當有別，關於個別董事薪酬之協商，若交由股東會為之，由於大型公司股東會召集頻率低、人數眾多、決議成本極高，股東會對於個別董事之具體表現不可能做細緻的討論與磋商，最多就薪酬的架構是否合理，以股東的一般常識來

69 王文宇（註64），頁11；張心悌（註59），頁264。

70 張心悌（註67），頁85。

71 惟其請求權基礎究為公司法第196條或民法第547條：「報酬縱未約定，如依習慣或依委任事務之性質，應給與報酬者，受任人得請求報酬」，則有疑義，最高法院94年度台上字第2350號民事判決以為應依民法第547條之規定，然有學者認為，既然公司法已有特別規定，應優先適用公司法之規定，見林國全（註24），頁252-253。

做判斷，至於個別董事的具體貢獻與薪酬協商，則應交由董事會在股東會授權之框架下來進行⁷²。從交易成本的角度來看，由股東會與個別董事協商薪酬之成本極高，實務上不可能發生⁷³，由董事會或授權董事長進行協商，是成本較低、實務上較可行、且較有效率之作法。

由於法規未將交易成本納入考量，使得遵法的成本升高，可預見此規範被遵守的可能性非常低，依本研究之實證研究結果顯示，僅有16%的樣本公司以章程或股東會決議來決定董監事薪酬，而其餘84%之樣本公司皆透過股東會決議以章程在未訂明總額上限的情況下，授權董事會決定董監事之薪酬。

二、經理人薪酬之決定機關

依照公司法第29條第1項第3款之規定，股份有限公司經理人之委任、解任及報酬，應由董事會以董事過半數之出席，及出席董事過半數同意之決議行之。因此，經理人之薪酬決定機關為董事會，原則上並不會有利益衝突之情形，惟我國公開發行公司董事參與經營的情形非常普遍，853家上市公司中，有216家董事長兼任總經理，約佔上市公司的25%⁷⁴。當有董事兼任經理人，董事會於決定

72 縱使在美國大力提倡股東行動主義，認為經營者薪酬應經股東會投票，而非由董事會決定之，學者亦認為，股東投票不能取代董事會的所有工作，細部的薪酬協商與條件，仍有待一個為股東謀福利的董事會之積極參與，方能完善薪酬制度。“Shareholder voting could establish some outer limits to what boards can do without specific shareholder approval. In defining these outer limits, shareholders would rely on their general knowledge about the basic structures of compensation arrangements. But good directors are still needed to make the many and complex choices within these outer limits and to negotiate with executives. These are tasks that require case-specific detail and back-and-forth discussion. Shareholder voting cannot substitute for all this.” BEBCHUK & FRIED, *supra* note 1, at 198-99.

73 邵慶平，股東會與董事會的權限分配——對董事報酬決定權的觀察與分析，興大法學，1期，頁94-102（2007年）。

74 公開資訊觀測站網站，董事長兼任總經理情形彙總表，<http://mops.twse.com.tw>（最後瀏覽日：2012年12月6日）。

經理人報酬時，該董事應依公司法第206條準用第178條之規定進行利益迴避，不得參與表決。

理論上，該董事不參與表決即達到形式上利益迴避，惟實質上該董事，尤其是董事長兼任總經理的情形，董事長一權獨大，縱使形式上未參與投票，實質上對於公司大小決策都有重大的影響力，其他董事鑒於董事長於公司中的權力集中以及同事情誼，是否真的能監督該董事長的薪酬案，頗值得懷疑。因此，除了加強薪酬之揭露以及建立公司內部薪酬之相關規範外，委由獨立之薪酬委員會來評估及監督高階經理人之薪酬，應為符合公司治理以及公司整體利益之改革方向。

肆、薪資報酬委員會新制

一、簡介

我國於2010年11月增訂證券交易法第14條之6，強制上市與上櫃公司設置薪酬委員會，並授權主管機關金管會訂定其成員之專業資格與相關職權之行使。證券交易法第14條之6：「股票已在證券交易所上市或於證券商營業處所買賣之公司應設置薪資報酬委員會；其成員專業資格、所定職權之行使及相關事項之辦法，由主管機關定之。（第1項）前項薪資報酬應包括董事、監察人及經理人之薪資、股票選擇權與其他具有實質獎勵之措施。（第2項）」金管會隨後於2011年3月18日公布「股票上市或於證券商營業處所買賣公司薪資報酬委員會設置及行使職權辦法」，於第13條明定所有上市上櫃公司應於2011年12月31日前設置完成薪酬委員會。

薪酬委員會成員不得少於3人，由董事會決議委任之，其成員

不以具備董事身分者為限⁷⁵，然若該公司已設置獨立董事者，至少應有獨立董事1人參與，並推舉獨立董事1人擔任召集人及會議主席⁷⁶。薪酬委員會應訂定並定期檢討董事、監察人及經理人績效評估與薪資報酬之政策、制度、標準與結構，並定期評估並訂定董事、監察人及經理人之薪資報酬⁷⁷。薪酬委員會之決議並無拘束董事會之效力，僅供董事會參考之用，性質上為董事會之薪酬顧問，而與英美公司中由獨立董事組成之董事會下轄獨立薪酬委員會有間⁷⁸。在經理人之薪酬以及當章程具體授權董事會決定董監報酬之情形，此時董事會之決定即為最終之決議。然依照實務見解，董監之報酬僅限於勞務給付之對價，若章程未合法授權董事會決定董監報酬，依照公司法第196條之規定，仍應將董事會決議提請股東會作最後議決；而此狹義報酬以外之給付，如認股權、分紅入股、退休給付等，則由董事會決定之⁷⁹。

在股東會有最後決定權的情況下，此時薪酬委員會之建議薪酬方案，得否拘束股東會，法無明文，解釋上股東會仍得自由決定之，不受薪酬委員會建議之拘束⁸⁰。然而參照薪酬委員會辦法之規定，董事會得以全體董事三分之二以上出席，及出席董事過半數之同意，不採納或修正薪酬委員會之建議，並於決議中具體說明通過之薪資報酬有無優於薪酬委員會之建議⁸¹。若董事會通過優於薪酬

75 薪酬委員會辦法第4、5及6條。參見郭大維（註48），頁210-211。

76 薪酬委員會辦法第8條第3項。

77 薪酬委員會辦法第7條第1項。

78 陳俊仁，公司治理與董監事暨經理人薪資報酬決定權——薪資報酬委員會制度規範之商榷，月旦法學雜誌，207期，頁48（2012年）；林國全，從強制設置薪酬委員會談起，月旦法學雜誌，202期，頁32（2012年）；陳彥良，臺灣公司治理法制之實踐與國際接軌檢驗，月旦法學雜誌，202期，頁77-78（2012年）；郭大維（註48），頁211。關於美國薪酬委員會之相關法規與近來之發展，參見謝易宏，薪甘勤願——簡介美國「薪酬委員會」，月旦民商法雜誌，26期，頁144-170（2009年）。

79 陳俊仁（註78），頁49；林國全（註78），頁32-33。

80 曾宛如（註26），頁1898。

81 薪酬委員會辦法第7條第5項。

委員會建議之薪酬，應於2日內公告揭露於公開資訊觀測站，接受社會投資大眾的公評⁸²。然而在股東會議決董監事報酬之情形，卻未見有相似之規範，因此，股東會僅須以普通決議即可不接受或修改薪酬委員會之建議，亦無需具體說明其通過之薪酬是否優於薪酬委員會之建議，有立法上輕重失衡之虞，亦使薪酬委員會形同虛設。尤其，目前大多數公司股東會均由大股東或公司派掌控，而股東又由於人數眾多有集體行動的難題（collective action problem），未來縱使大股東或公司派不認同薪酬委員會對報酬之建議，亦無須在董事會進行翻案，避免須依規定說明與公告，只需要在股東會藉大多數股東不認同之名，即可合法的推翻薪酬委員會之任何建議，進行自肥，如此法規範適用之結果，當非立法者所樂見。本文以為，此問題之癥結仍在於我國關於公司經營者薪酬之決定，究應採股東會中心主義或董事會中心主義，立法者在我國公司法關於經營者薪酬之決定是採取股東會中心主義之情況下，卻立法移植一個採取董事會中心主義法制下的產物，如此未顧及規範一致性之法律移植，當然會有捉襟見肘，牛頭不對馬嘴的情況產生，釜底抽薪之計，乃是應先確立中心思想，再依循此思想脈絡思考如何規劃其配套措施。

二、隱憂

然由於我國目前尚未全面強制設置獨立董事，仍有約一半之上市公司採傳統之董事會與監察人的組織架構，而雖有約一半之上市公司董事會設有獨立董事⁸³，然而截至2013年7月止，真正轉換為英美單一董事會架構者僅有137家，其中37家為受金管會命令須強

82 薪酬委員會辦法第7條第6項，見林國全（註78），頁33；曾宛如，證券交易法之現狀與未來——期許建構體例完善的證券法規，月旦法學雜誌，217期，頁96-97（2013年）。

83 郭大維（註39），頁7。

制轉換者，其餘100家為自願轉換，共佔所有上市公司的17%⁸⁴，在單軌制的公司治理模式尚未在臺灣生根，主管機關有所保留之情況下，由立法院強行立法⁸⁵，強制所有上市櫃公司設置薪酬委員會，是否符合企業之需求，其對企業之影響究為正面或負面，值得進一步觀察⁸⁶。近來有實證研究針對獨立董事的效率性與公司資訊透明度間之關係進行檢驗，結果顯示外部董事是否能提升公司的經營績效，是取決於該公司的資訊是否容易取得，資訊越透明的公司，外部董事越容易發揮功能，相反的，在資訊較不透明的公司中，由於外部董事較不容易取得需要的資訊，因此外部董事的加入反而會使公司經營績效變差⁸⁷。因此，對於資訊較不透明的公司而言，強制其設置獨立董事，反而會使公司經營績效變差，換言之，在我國的情形，有近半數的上市櫃公司尚未設置獨立董事，大規模的強制設置薪酬委員會，迫使公司委任具獨立性之委員來決定薪酬，或許反而會使某些原本董事會不具獨立性，且資訊較不透明公司經營績效變差，值得我國關注⁸⁸。

84 截至2013年7月為止，共有137間上市公司廢除監察人制度，設立審計委員會，完全轉換為英美單一董事會制度，佔所有809家上市公司的17%。

85 對於立法委員之修法提案，金管會「建議目前宜先鼓勵引導上市上櫃公司設置薪酬委員會，未來再視國內獨立董事設置及公司治理狀況，再強制上市上櫃公司設置薪酬委員會」，立法院公報，99卷61期，頁188-189（2010年）；林國全（註78），頁36-37。

86 王文宇（註67），頁292；戴銘昇，薪資報酬委員會之組織與職權——兼評我國證券交易法2010年增訂之第14條之6，證交資料，585期，頁45-47（2011年）；蔡昌憲、陳乃瑜，內部控制制度、董事監督義務及薪資報酬委員會——評最高法院九十八年度台上字第一三〇二號民事判決，月旦法學雜誌，203期，頁223-224（2012年）。

87 Ran Duchin, John G. Matsusaka & Oguzhan Ozbas, *When Are Outside Directors Effective?*, 96 J. FIN. ECON. 195, 203-04 (2010).

88 亦有學者從法域競爭（regulatory competition）及管制謙抑性（regulatory humility）的角度來評析本次薪酬委員會之改革，認為我國應「制定較具法律管制彈性且能通過成本效益分析檢驗的法令，而非以強行性為主且遵循、執行成本過高的法規」，針對公司規模不同而加以區別其適用標準。見蔡昌憲（註17），頁324-326。

觀諸國外之改革方向，在賦予股東諮詢性投票權的同時，還提高並擴大公司對於薪酬之揭露義務⁸⁹，提升公司之資訊透明度，對照我國目前僅採級距揭露的方式，我國的揭露要求實在不足，雖然法條上好像賦予股東很大的決定權，但除了實務上幾乎都授權給董事會決定外，在資訊不透明的情況下，就算股東想要參與了解薪資的結構與合理性，亦無從判斷起，因此，加強公開發行公司對於經營者薪酬之揭露應為改革的當務之急，也是讓股東得以監督薪酬制度的前提要件。在強化揭露的改革方面，首先應要求公司完全揭露個別董監事與高階經理人之薪酬，使薪酬透明化，方能達成薪酬合理化之目的⁹⁰。其中，應特別注意薪酬與績效之連結，依薪酬委員會辦法第7條之規定，由薪委會訂定並定期檢討董事、監察人及經理人績效評估與薪資報酬之政策、制度、標準與結構，並提交董事會討論，然而公司卻無需詳細揭露其薪酬政策以及薪酬與績效之連結，本研究以為若欲落實薪酬透明化之政策，可參考美國近年來對於薪酬揭露之修法⁹¹，要求公開發行公司於年報中詳細揭露其薪酬政策、制度、標準與結構，以及薪酬與績效之連結，以期提升公開發行公司之資訊透明度，俾使獨立董事更能發揮其功能。

除此之外，亦有學者提出薪酬委員會功能之發揮是立基於其成員之獨立性，然而，依照我國之新制，薪酬委員會之成員是由董事會決議委任，並且由董事會決定薪酬委員之薪酬，其成員是否能不受制於董事長、董事及其他內部人，而能客觀公正的監督董監經理人薪酬之合理性，將是本制度成敗的關鍵⁹²。依照薪酬委員會辦法

89 Pagnattaro & Greene, *supra* note 11, at 606-24; 蔡昌憲 (註17)，頁275-277、286-287。

90 劉連煜，新證券交易法實例研習，10版，頁77-78 (2012年)。

91 Item 402 of Regulation S-K.17 C.F.R. § 229.402 (2011); 見蔡昌憲 (註17)，頁286-287。

92 劉連煜，肥貓與薪酬委員會，台灣法學雜誌，185期，頁141 (2011年)；郭大維 (註48)，頁210；陳俊仁 (註78)，頁49-50。

之規定，其成員需具備專業性與獨立性⁹³，關於獨立性之要求，基本上與獨立董事獨立性之要求相同，然為因應未設有獨立董事之公司，使該委員會在設置初期亦能有熟悉公司作業之成員參與並提供建議⁹⁴，薪酬委員會辦法於第6條第5項即訂有過渡性措施：「本辦法施行之日起算三年內，薪資報酬委員會三分之一以下之成員得不適用第一項第二款有關公司董事之規定，且該董事得不適用第一項第一款、第五款至第七款之規定。但該成員不得擔任召集人及會議主席。」因此，在辦法施行的前3年，若薪酬委員會有3位成員，則有1位得為該公司或其關係企業之董事，也就是不具獨立性之內部人，僅2位成員具備獨立性即可。

三、薪資報酬委員會之成員獨立性分析

（一）獨立性之法定要件

薪酬委員會成員是否能不受制於董事長、董事及其他內部人，超然獨立的提出對董監經理人薪酬之建議，建立一套對公司及全體股東有利的薪酬制度，以達成當初之立法意旨，強化我國上市櫃公司之治理，為一嚴肅而值得深入探討的研究議題。關於獨立性之要求，於薪酬委員會辦法第6條第1項即有明訂：

「薪資報酬委員會之成員應於委任前二年及任職期間無下列情事之一：

- 一、公司或其關係企業之受僱人。
- 二、公司或其關係企業之董事、監察人。但如為公司或其母公司、公司直接及間接持有表決權之股份超過百分之五十之子公司之獨立董事者，不在此限。
- 三、本人及其配偶、未成年子女或以他人名義持有公司已

93 薪酬委員會辦法第5條及第6條。

94 林國全（註78），頁28。

發行股份總額百分之一以上或持股前十名之自然人股東。

四、前三款所列人員之配偶、二親等以內親屬或三親等以內直系血親。

五、直接持有公司已發行股份總額百分之五以上法人股東之董事、監察人或受僱人，或持股前五名法人股東之董事、監察人或受僱人。

六、與公司有財務或業務往來之特定公司或機構之董事（理事）、監察人（監事）、經理人或持股百分之五以上股東。

七、為公司或其關係企業提供商務、法務、財務、會計等服務或諮詢之專業人士、獨資、合夥、公司或機構之企業主、合夥人、董事（理事）、監察人（監事）、經理人及其配偶。」

此獨立性之要求與「公開發行公司獨立董事設置及應遵循事項辦法」第3條關於獨立董事之獨立性要求並無二致，只是鑒於並非所有公司皆已設置獨立董事，因此，並未要求薪酬委員會之成員需具備董事身分，然具備獨立性仍是必要的。雖然選出之獨立董事或董事會委任之薪酬委員會成員均符合法定之獨立性要求，然股東真正關心的是他們是否真能獨立行使職權，否則即淪為形式與表面的獨立⁹⁵。各國法規上對於董事獨立性的要求，大多著眼於是否有僱傭關係、親戚關係、以及金錢往來關係，只要不具有法規上所限制之各項關係者，即可認為是獨立董事。然而，實務上許多獨立董事實際上與主要股東或高階經理人均存在相當程度的友好關係，文獻上稱為社交關係（social ties），此種友好關係，一方面可以幫助獨

⁹⁵ Nicola Faith Sharpe, *The Cosmetic Independence of Corporate Boards*, 34 SEATTLE U. L. REV. 1435, 1451-56 (2011). 有學者更批評，關於董事組織架構以及獨立性的相關改革太流於形式，建議應改革董事會的決策流程，讓董事能真正獨立行使職權，謀取股東最大利益。See Nicola Faith Sharpe, *Process Over Structure: An Organizational Behavior Approach to Improving Corporate Boards*, 85 S. CAL. L. REV. 261, 291-311 (2012).

立董事取得資訊，減緩一般人對於獨立董事為外部人，難以取得有效監督公司所需資訊之疑慮⁹⁶；另一方面，友好關係某程度也會影響獨立董事的公正判斷，而此公正判斷卻是獨立董事制度的核心⁹⁷，因此，應該如何評價友好關係，實為目前獨立董事法制以及薪酬委員會制度所忽略，但卻是重要而難解的議題。

(二) 獨立性之實證分析

1. 研究方法

本研究試圖對薪酬委員會成員之獨立性作一初步之分析，針對所有於臺灣證券交易所上市之797家公司簡單隨機抽樣198家進行分析⁹⁸，對於薪酬委員會成員與公司及其內部人之關係進行研究分析，參考「台灣經濟新報資料庫」所提供2011年12月內部人持股申報資料所載之內部人，以及公司之轉投資明細，並輔以網路搜尋所得之新聞雜誌報導，來判斷薪酬委員會成員與公司董監事、大股東及其他內部人之關係。

198家樣本公司共有598位薪酬委員會成員，顯示多數公司依循法律之規定，將成員訂為3人，關於薪酬委員會辦法第6條第5項允許施行後3年內，三分之一以下成員得為公司或其關係企業之董事，樣本中有93家公司之薪酬委員會中有1位內部董事，也就是說

⁹⁶ See James D. Westphal, *Collaboration in the Boardroom: Behavioral and Performance Consequences of CEO-Board Social Ties*, 42 ACAD. MGMT. J. 7, 16-19 (1999); Renée B. Adams & Daniel Ferreira, *A Theory of Friendly Boards*, 62 J. FIN. 217, 217-20 (2007); Duchin et al., *supra* note 87, at 204.

⁹⁷ Avanidhar Subrahmanyam, *Social Networks and Corporate Governance*, 14 EUR. FIN. MGMT. 633, 636-45 (2008); Byoung-Hyoun Hwang & Seoyoung Kim, *It Pays to Have Friends*, 93 J. FIN. ECON. 138 (2009) [hereinafter H&K 2009]; Byoung-Hyoun Hwang & Seoyoung Kim, *Social Ties and Earnings Management* 10-16 (Feb. 6, 2012), available at http://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=1215962.

⁹⁸ 簡單隨機抽樣為機率抽樣方法的一種，以簡單隨機抽樣所選出之樣本具有代表性、且無偏頗。See THOMPSON, *supra* note 53, at 11-19; 林惠玲、陳正倉（註51），頁391-393。

47%的公司自願適用過渡性條款，具獨立性之外部成員僅佔三分之二，顯示有47%的公司仍對全由外部人擔綱之薪酬委員會抱持觀望的態度。總的來說，在598位薪酬委員會成員中，具董事身分者約佔44%，不具董事身分者約佔56%，而具獨立董事身分者僅佔28%，與英美由獨立董事組成之情形差距甚大。

表2 樣本公司薪酬委員會成員身分別分析

	董事	獨立董事	外部成員 (不具董事身分)	總計
席次	93 (15.55%)	168 (28.09%)	337 (56.35%)	598
	261 (43.65%)			

資料來源：本研究整理

關於薪酬委員會成員之獨立性與社交關係分析，本研究針對每一位成員逐一分析，依據董事社交關係與獨立性相關理論與實證文獻，將社交關係區分為六大類：(1)「內部關係」：指該成員現在或過去與該公司有內部關係或類似內部關係，例如，該成員為該公司之退休主管，或者關係企業之前董監經理人，依照薪酬委員會辦法之規定，只要委任關係解除2年以上，即符合獨立性之規定，然本研究以社交關係出發，認為即使超過2年，彼此之間仍有相當之社交連結，因此，應可認為有社交關係。(2)「專業諮詢關係」：指該成員曾為公司或其關係企業提供商務、法務、財務、會計等服務或諮詢，例如，該成員曾任職於該公司之簽證會計師事務所，或該成員任職之事務所曾為該公司簽證財報⁹⁹。(3)「私人友好關係」：指

⁹⁹ 依照薪酬委員會辦法第6條第1項第7款之規定，於委任前2年及任職期間「為公司或其關係企業提供商務、法務、財務、會計等服務或諮詢之專業人士、獨資、合夥、公司或機構之企業主、合夥人、董事（理事）、監察人（監事）、經理人及其配偶」者，不具獨立性。

該成員與公司之董事長、董事或總經理有私人友好關係，例如，有新聞報導指出該成員與該公司董事長私交甚篤¹⁰⁰。(4)「商務往來關係」：指該成員與該公司董事長或董事曾為同事關係，或者該成員任職之公司與該公司間有密切之商務往來關係，例如，該成員與該公司之某董事與董事長過去皆任職於某第三公司¹⁰¹。(5)「外部社團或學校關係」：指該成員與該公司董事長或董事因外部社團、非營利組織或學校而產生連結，例如，皆擔任某社團之主要幹部，或者皆為某校之校友¹⁰²。(6)「互兼董事關係」(interlocking directors)¹⁰³：一般泛指董事身兼數家公司董事的情況，但由於本文研究的對象是薪委會的成員，因此本研究特別限縮互兼董事關係為該成員任經理職之公司，其薪酬委員會之成員為該公司之經理人，在這種情況下，當該成員給予該公司經理人較高薪酬時，該公司之經理人基於互惠關係(reciprocity)，亦會於該成員任經理職之公司薪酬委員會上，給與該成員較高之薪酬。因此，互兼董事關係

100 美國德拉瓦州法院認為，一般的私人友好關係未必會使董事不具備獨立性，必須視具體情況而定。Beam *ex rel.* Martha Stewart Living Omnimedia, Inc. v. Stewart, 845 A.2d 1040, 1050 (Del. Supr. 2004) (“But, to render a director unable to consider demand, a relationship must be of a bias-producing nature. Allegations of mere personal friendship or a mere outside business relationship, standing alone, are insufficient to raise a reasonable doubt about a director’s independence.... [S]ome professional or personal friendships, which may border on or even exceed familial loyalty and closeness, may raise a reasonable doubt whether a director can appropriately consider demand. This is particularly true when the allegations raise serious questions of either civil or criminal liability of such a close friend. Not all friendships, or even most of them, rise to this level....”).

101 H&K 2009, *supra* note 97, at 140-41. 美國德拉瓦州法院於Oracle一案中，曾以數位外部董事皆在史丹福大學(Stanford University)任教，且公司董事與史丹福大學有重要的捐贈關係為由，認定董事不獨立，並否決其所作出有利於公司董事的決議。See *In re Oracle Corp. Derivative Litigation*, 824 A.2d 917 (Del. Ch. 2003).

102 H&K 2009, *supra* note 97, at 140-41.

103 BEBCHUK & FRIED, *supra* note 3, at 29-30. 有學者譯為「董監跨坐」，見李宗榮，制度變遷與市場網絡：台灣大型企業間董監事跨坐的歷史考察(1962-2003)，台灣社會學，17期，頁101-158(2009年)。

有可能使董事無法作出公正的決策，而減損其監督的職能¹⁰⁴。

2. 實證研究結果

依此分類，本研究發現在505位具法律上獨立性之薪酬委員會成員中，有170位有上述之社交關係，佔33.66%，意即，從公開資訊中可以得知有三分之一的薪委會成員與內部人間具有社交關係，佔有相當之比例。近年美國亦有類似之研究，其認定社交關係之標準較本研究寬鬆，然研究結果認定具有社交關係之比例卻較本研究發現者為低，顯見臺灣公司獨立董事與內部人間具有社交關係之情況較美國更為普遍。Hwang與Kim兩位學者於2009年針對美國財富（Fortune）100公司的董事與執行長間之社交關係進行研究，該研究以董事與執行長間之共同背景（shared backgrounds）作為認定社交關係之標準，證明因共同背景所衍生出的同質性（homophily）以及親和感（affinity），也會影響董事的決策能力與獨立性。該研究以畢業學校、軍事服務經驗、家鄉地區、專業領域以及產業別作為認定社交關係的標準，以共同背景來擬制社交關係之存在¹⁰⁵，相較於本研究係以具體確實之證據來認定社交關係，該研究之標準顯然較本研究更為寬鬆，且該研究是針對所有董事，非如本研究只針對獨立董事或具有獨立性之薪委會成員進行研究，該研究對象本來就不一定必須具備獨立性。縱然如此，該研究結果顯示有27.6%的董事與執行長間具有社交關係，較本研究針對臺灣上市公司調查之結果為低，顯見我國獨立董事與內部人間具有社交關係之情形較美國更為普遍¹⁰⁶。此外，筆者另文之訪談結果亦顯示，受訪之獨立董事認為多數臺灣公司的領導者在尋找獨立董事人選時，通常會提名內部人所熟知的人選¹⁰⁷。然而，目前我國對於此些社交關係，並無任

104 LARCKER & TAYAN, *supra* note 2, at 154-55.

105 Byoung-Hyoun Hwang & Seoyoung Kim, *supra* note 97, at 4-6.

106 *Id.* at 6 Table 1.

107 Yu-Hsin Lin, *Do Social Ties Matter in Corporate Governance? The Missing Factor*

何事前或事後的法律上規制，非常值得關注。

關於此170位具獨立性薪委會成員之社交關係調查結果，詳如附錄所示，統計數字則如下表：

**表3 具獨立性薪酬委員會成員
(包括獨立董事與外部成員)之社交關係**

	內部關係	專業諮詢關係	私人友好關係	商務往來關係	外部社團或學校關係	互兼董事關係	總計
人數	50	26	12	37	36	9	170
佔具有社交關係之成員百分比	29.41%	15.29%	7.06%	21.76%	21.18%	5.29%	100%
佔所有具獨立性成員之百分比	10.00%	5.15%	2.38%	7.33%	7.13%	1.78%	33.66%

資料來源：本研究整理

在諸多社交關係中，首應討論具「內部關係」者，其人數佔所有薪委會外部成員的10%，具內部關係者為與公司關係最密切，也最了解公司之薪酬制度者，多數情況為過去曾任職樣本公司或其所屬集團旗下企業之董事或經理人，例如，第89號樣本公司之3位薪酬委員會成員，分別為該公司前任管理部主管、研發部主管、以及生產管理部主管，依照目前薪酬委員會辦法之規定（參見附錄），只要他們退休或離職2年以上，即符合獨立性之規定。由於他們最了解公司內部之運作與人力配置，當然有能力規劃適當的薪資報酬

in Chinese Corporate Governance Reform, 5 GEO. MASON J. INT'L COM. L. 39, 60-66 (2013).

制度，然而，他們過去皆為董事及總經理之下屬，如何期待他們能獨立超然的決定並監督過去的上司之薪酬？因此，本文以為公司在聘請薪委會成員時，應考量該成員過去是否曾在公司之董監及經理人麾下工作、其上下從屬關係、以及其工作之期程與時間，原則上若屬於直接上下從屬關係者、工作期間越長者、離職時間越近者，於情理上越不可能超然獨立的監督經營階層之薪酬。

誠然，關係是複雜而難以明確界定的，如此之本質也增加了本研究的難度，例如，第1號樣本公司之3號外部成員目前任職A公司之總經理，A公司之董事長為樣本公司董事長的妹妹，及樣本公司常務董事之配偶（參見附錄）。若要堅持一個清楚而明確的定義，則或許會認為此案例不具有內部關係，因為3號外部成員並未在樣本公司之董監及經理人麾下工作，然而由於3號成員的上司與樣本公司董事長及常務董事之關係非常密切，為二等血親與配偶關係，本研究從實質認定，認為3號外部成員與A公司董事長間之上下從屬關係，應可延伸至樣本公司之董事間，而認定其具有類似上下從屬之內部關係，從情理上，亦無法期待3號外部成員能超然獨立地決定，並為股東監督其上司的哥哥與配偶之薪酬。從這個例子，我們可以看得出來，有些社交關係是無法以事前的法規來定義與規範，而必須仰仗司法事後審查機制，由法官在個案複雜的關係中抽絲剝繭，具體認定其獨立性。

其次為「專業諮詢關係」，依照薪酬委員會辦法之規定，只要任職前2年及任職期間沒有諮詢關係即可，因此，有約5%的薪酬委員會成員或其任職之機構，過去曾提供公司相關專業諮詢，或該成員過去曾任職於為公司提供專業諮詢之機構，例如，其中有超過半數的情形，都是會計師過去曾任職於為公司簽證財報之事務所，而目前轉任其他會計師事務所，公司願意聘請他們多著眼於他們熟悉公司的運作，與經營階層互動良好，但也容易因此而失卻了獨立性。而在專業諮詢關係中，律師約佔四成的比例（共10件），多數

是由於其過去曾擔任公司或經營階層之訴訟辯護律師或商務諮詢律師，這樣的關係可以從以下兩個面向來觀察，第一，就專業性而言，公司應考量律師是否具備決定薪酬政策與架構的專業，多數律師是處理法律問題的專家，但其未必熟悉公司內部的運作與員工激勵制度；第二，就獨立性而言，法律上應考慮律師與公司及其經營階層之顧問關係，包括其顧問費用的來源與金額。

在專業諮詢關係的樣本中，本文觀察到一個值得注意的情況，第25號樣本公司的3位薪酬委員會成員，目前均任職於同一家律師事務所，1號及2號外部成員為E律師事務所之律師，3號外部成員為該事務所之經理（參見附錄），雖然本研究並未能查詢到該事務所與樣本公司間是否有其他諮詢關係，但對於由單一事務所統包上市公司薪委會成員之職務，讓人不免猜測該公司與該律師事務所間之關係，而這3位成員能否獨立超然的行使其職權，恐面臨相當大的挑戰，然而目前我國相關法律似乎未規範成員彼此之間的關係，實為立法之疏漏，未來亦應限制成員彼此間之關係，方能促進薪委會的獨立運作。

至於「私人友好關係」、「商務往來關係」以及「外部社團或學校關係」，一般人多認為該成員應不具備獨立性，美國之實證研究以共同背景擬制董事與執行長間之社交關係，縱然以如此寬鬆之標準來擬制社交關係，其研究仍發現經過篩選後擁有社交獨立董事會的公司，其高階經理人的薪酬明顯低於其他公司，顯示社交關係確實會影響董事會的監督效率，對董事會的監督職能產生負面影響¹⁰⁸。由此研究可認為，本研究所定義之「私人友好關係」、「商務往來關係」及「外部社團或學校關係」仍會影響董事之獨立性，許多商務人士彼此之間均有相當之交情，此為商業往來之必然，在具體個案中，何種程度之關係會影響其獨立性，而在法律上要賦予其

¹⁰⁸ H&K 2009, *supra* note 97, at 145.

不利益之法律效果，其本質上不容易以事前之法規明確規範之，因此有賴法院事後在具體個案中予以認定。例如，第8號樣本公司，據報載其2號外部成員與樣本公司董事長為長年的網球球友，樣本公司董事長曾多次出資入股2號外部成員任職之公司，兩人也同任他公司之董事（參見附錄），由此可認定雙方關係密切，具備私人友好關係，可以合理的認為2號外部成員將由於其與樣本公司董事長之私人情誼，而無法獨立超然地監督樣本公司董事長的薪酬，因此不具備獨立性。本研究在私人友好關係方面發現的數量明顯少於其他社交關係，推測是由於本研究僅以報載雙方有密切私人關係為依據，相信實際數量應遠大於本研究結果。要透過公開資訊認定董事間具私人友好關係是非常困難的，因為私人友誼通常只有當事人或親近的人才會知道，在本質上具有私密性。美國的經驗顯示，舉證責任之分配，以及是否適用事證開示程序以強制雙方揭露並提供相關事證，對於此類挑戰董事獨立性的訴訟結果有相當大的影響¹⁰⁹。

最後，「互兼董事關係」雖然不多，但也是值得關注的議題，互兼董事關係為社會資本（social capital）理論以及社會網絡分析（social network analysis）在企業研究上的重要議題，被廣泛應用在社會學、管理學、會計學等其他研究領域。從管理學來看，互兼董事關係被視為企業取得資源的途徑，董事們透過互兼董事互相分享公司的經營策略以及監督經驗，進而改善董事會的決策品質，也可以擴大商業往來關係¹¹⁰。然而互兼董事關係對於董事的獨立性以及董事會的監督職能則可能有負面的影響¹¹¹，例如，第132號樣本公司，其1號外部成員為A公司之董事長兼執行長，而A公司竟然聘任樣本公司之總經理擔任A公司薪委會成員（參見附錄），我們如何

109 “[a]s a practical matter, the procedural distinction relating to the diametrically-opposed burdens and the availability of discovery into independence may be outcome-determinative on the issue of independence.” *Stewart*, 845 A.2d at 1055.

110 LARCKER & TAYAN, *supra* note 2, at 154.

111 蔡昌憲（註17），頁288-289。

能在1號外部成員於A公司之薪酬是由樣本公司總經理來決定的情況下，期待1號外部成員對於樣本公司總經理在樣本公司之薪酬為獨立超然之判斷，此處有明顯之利益衝突，應以法律禁止之¹¹²。針對美國公司的實證研究亦顯示，當公司之董事會成員具有互兼董事關係時，該公司之執行長的薪資明顯高於其他未具有互兼董事關係公司之執行長，顯示互兼董事關係會影響董事公正監督經理人之薪酬¹¹³。

基本上，美國德拉瓦州法院就董事獨立性的判斷，是採取個案判斷，就每個案件的事實作綜合判斷¹¹⁴。法院判斷的標準在於董事的決定是否純粹是為了公司的利益著想，還是有其他額外的考慮或影響。（“Independence means that a director’s decision is based on the corporate merits of the subject before the board rather than extraneous considerations or influences.”¹¹⁵）原則上，原告必須證明被告董事受到他董事或經理人的「支配與控制」（“domination and control”），以致於無法行使其獨立的判斷¹¹⁶。針對原告指控被告董事因社交或私人關係而不具獨立性之主張，法院並不會因為單純的友誼關係或是一般商業往來關係而認定董事不具獨立性¹¹⁷，甚至認為若要求董事間必須像陌生人一樣才算是獨立，則是要求太過了¹¹⁸。然而，法

112 蔡昌憲，簡評我國薪資報酬委員會之相關規範——以成員資格及薪酬顧問為中心，台灣法學雜誌，204期，頁39-40（2012年）。

113 Kevin F. Hallock, *Reciprocally Interlocking Boards of Directors and Executive Compensation*, 32 J. FIN. & QUANTITATIVE ANALYSIS 331, 335-38 (1997).

114 “Independence is a fact-specific determination made in the context of a particular case.” *Stewart*, 845 A.2d at 1049. See also Elizabeth Cosenza, *The Holy Grail of Corporate Governance Reform: Independence or Democracy?*, 2007 B.Y.U. L. REV. 1, 29-41 (2007).

115 *Aronson v. Lewis*, 473 A.2d 805, 816 (Del. 1984).

116 *Lewis*, 473 A.2d 805 at 815-816; *Levine v. Smith*, 591 A.2d 194, 205 (Del. 1991).

117 “But, to render a director unable to consider demand, a relationship must be of a bias-producing nature....Not all friendships, or even most of them, rise to this level....” *Stewart*, 845 A.2d at 1050.

118 *In re Oracle Securities Litigation*, 852 F. Supp. 1437, 1442 (N.D.Cal. 1994).

院確實曾因獨立董事與其他董事間之深厚友誼或過於緊密的職場往來關係而認定董事不具獨立性¹¹⁹。由此可知，美國在董事獨立性的認定上，除了事前要符合交易所所定的客觀標準外，當其決策發生爭議時，法院有事後的司法審查權，兩者相輔相成。我國目前關於董事獨立性的認定，僅限於法規命令的事前客觀條件限制，未能有事後的實質認定機制，實為法律移植上之疏漏。

伍、結論與建議

我國公司法關於董監薪酬之決定，是採股東會中心主義，為避免董事決定自己薪酬之利益衝突，而以股東會為法定決議機關。然經本文實證調查上市櫃及興櫃公司之章程後發現，有84%之樣本公司採取概括授權或僅以「依董監事貢獻程度以及同業水準」等空泛之標準，授權董事會決定董監之報酬，實質上轉換成董事會中心主義，大大偏離了原本法規之設計與立法目的。本文從交易成本之觀點，比較採取股東會中心主義與董事會中心主義之交易成本後發現，對大型之公開發行公司而言，以股東會為董監薪酬之決議機關所衍生的交易成本遠較以董事會為決議機關者為高，換言之，在經

(applying Delaware law) (“business dealings seldom take place between complete strangers and it would be a strained and artificial rule which required a director to be unacquainted or uninvolved with fellow directors in order to be regarded as independent.”).

119 See *In re Loral Space & Communications Inc.*, 2008 WL 4293781, at 22 (Del. Ch. 2008) (finding the chairman of the special negotiating committee not independent because he is a close friend of the controlling shareholder and has substantial business relationship with the controlling firm); *Biondi v. Scrushy*, 820 A.2d 1148 (Del. Ch. 2003) (questioning the independence of the two members of the special litigation committee due to their longstanding personal ties with the defendant director); See *In re Oracle Corp. Derivative Litigation*, 824 A.2d 917 (Del. Ch. 2003) (finding a lack of independence of the members of special litigation committee because of the Stanford ties among several directors).

濟上，董事會方為決定大型公開發行公司董監薪酬之最適機關。

以交易成本為中心之經濟分析，有助於解釋目前實務運作與法律規範間之落差，也印證了當交易成本存在時，法律規範會影響資源配置的效率性。我國公司法關於董監薪酬之規範，對於大型公開發行公司而言，法規範選擇了交易成本較高之股東會中心主義，由於實務上不可行，導致企業採取概括或空泛授權董事會之方式作為因應，然而此概括或空泛授權卻又面臨違法之指控以及利益衝突之顧慮。我國於2010年修正證券交易法強制上市櫃公司設置薪酬委員會，朝向英美以單一董事會為治理架構的方向前進，此修法方向符合經濟分析與目前實務上以董事會為中心之現況，而設置具獨立性之薪酬委員會，能避免利益衝突之問題，殊值贊同。

然而此薪酬委員會之新制在目前我國仍以雙軌制為主之公司內部組織架構下，是否能發揮預期之效果？薪委會之新制與公司法第196條之規定是否有牴觸之處，未來應如何修法方能讓薪委會發揮其應有之功能，以健全公開發行公司之薪酬決定機制？如何強化薪委會成員之實質獨立性？本文提出以下建議：

一、公司法第196條之修正建議

前已論及，證交法第14條之6強制上市櫃公司設置薪委會之規定，與公司法第196條以股東會為董事薪酬之最終決定機關間，有根本上之差異，薪委會是董事會中心主義下之產物，與公司法第196條所採之股東會中心主義是截然不同的思維模式。有學者主張應徹底改採董事會中心主義¹²⁰，亦有學者認為將上市櫃公司排除在第196條之適用範圍即可¹²¹。

本文經實證研究證明，我國至少有八成以上之公開發行公司將

120 邵慶平（註73），頁110；蔡昌憲（註17），頁316。

121 曾宛如（註26），頁1898。

公司法第196條之薪酬決定權實質轉移至董事會，此外，由經濟分析亦認為，在大型、公開化之公司股東會召集頻率低、人數眾多、決議成本極高，不適合議定個別董事之薪酬，然而股東會仍可扮演監督之角色，決定薪委會之組織架構、薪酬決定之程序以及具體之考量因素（例如與績效之連結、同業水準、貢獻程度等之具體內涵），並配合完全揭露、強化薪委會成員獨立性等之配套措施，使股東有足夠之資訊來判斷董事會或薪委會最後決定之薪酬是否符合股東會之授權，以強化股東會的監督功能。亦即，在公開發行公司由股東會決定薪酬決定之程序與架構，由董事會來決定董事之薪酬，但為免利益衝突，實際上薪酬決定權則交給獨立董事所組成之薪委會。準此，公司法第196條應區分是否為公開發行公司，非公開發行公司之董事薪酬，仍然由股東會決定，而公開發行公司則由股東會決定薪酬決定之程序與架構，董事薪酬之具體數額則由董事會下轄之薪委會決定之。

二、強化薪酬委員會成員之獨立性

薪酬委員會監督功能之發揮，實立基於成員之獨立性，唯有薪委會成員能客觀、獨立、超然、只為公司利益著想地作出薪酬決策時，薪委會的存在方具公司治理上的意義。然依照薪酬委員會辦法之規定，其成員由董事會決議委任之，此選任方式本身就有利益衝突之顧慮。此外，經本研究抽樣調查之結果發現，具法律上獨立性之薪酬委員會成員中，約有三分之一與公司內部人間有所謂社交關係，由於社交關係具有私密性，本研究僅就公開資訊進行分析，可以預見實際上其成員與公司內部人間之社交關係應該較本研究發現者數量更多，關係更為密切。短期來說，我國應從加強事前規範與主管機關審查著手，長期來說，則應參考美國法制，建立司法事後審查機制，由法官就具體個案判斷獨立性。

(一) 強化事前規範

就加強事前規範獨立性而言，美國關於社交關係之事前規範，或可作為我國未來立法之借鏡。美國於安隆案後強化獨立董事之獨立性要求，NYSE以及NASDAQ皆要求上市公司必須概括地正面確認（affirmatively determines）獨立董事之獨立性，且上市公司必須全面性地考量包括該獨立董事任職之機構與該公司之關係，此正面之確認為構成獨立性的要件之一¹²²。除了概括條款外，NYSE以及NASDAQ特別將「互兼董事關係」列為不具備獨立性的要件之一，規定若董事或其核心家庭成員，曾在過去3年內擔任另一家公司之高階經理人，於此同時，該上市公司現任之高階經理人剛好也擔任該另一家公司之薪酬委員會成員（The director or an immediate family member is, or has been with the last three years, employed as an executive officer of another company where any of the listed company's present executive officers at the same time serves or served on that company's compensation committee），此時，該董事即會被認為不具備獨立性¹²³。

此外，為因應「Dodd-Frank華爾街改革與消費者保護法」第952條關於強化薪酬委員會成員獨立性之要求，美國證券管理委員

122 NYSE LISTED COMPANY MANUAL §303A.02(a) (“No director qualifies as ‘independent’ unless the board of directors affirmatively determines that the director has no material relationship with the listed company (either directly or as a partner, shareholder or officer of an organization that has a relationship with the company)”; NASDAQ Listing Rules 5605 (a)(2) (“It is important for investors to have confidence that individuals serving as Independent Directors do not have a relationship with the listed Company that would impair their independence. The board has a responsibility to make an affirmative determination that no such relationships exist through the application of Rule 5605(a)(2).”)

123 NYSE LISTED COMPANY MANUAL §303A.02(b)(iv); NASDAQ Listing Rules 5605 (a)(2)(E) (“a director of the Company who is, or has a Family Member who is, employed as an Executive Officer of another entity where at any time during the past three years any of the Executive Officers of the Company serve on the compensation committee of such other entity”).

會於2012年6月20日通過規則10C-1，要求各交易所必須修改上市規則，新增兩項強化薪委會成員獨立性之規定，要求上市公司在決定薪委會成員獨立性時必須考慮，第一、該成員的報酬來源，包括任何顧問、諮詢或其他由公司支付之報酬（“The source of compensation of a member of the board of directors, including any consulting, advisory or other compensatory fee paid by the company to such director”），第二、該成員與公司、子公司、或子公司之其他關係企業間之關係（“Whether a member of the board of directors of a company is affiliated with the company, a subsidiary of the company, or an affiliate of a subsidiary of the company”）¹²⁴。準此，NYSE以及NASDAQ亦分別修正其上市規則，新增薪委員成員獨立性之要件¹²⁵。

綜上，關於獨立性之事前規範，本文有以下建議：

1. 「內部關係」：本研究所觀察的六大關係中，以「內部關係」所佔比例最高，佔所有具社交關係成員的30%，佔所有具獨立性成員的10%，可見我國薪委會成員有內部化的現象，由本研究結果觀之，本文以為薪酬委員會辦法應從嚴規範「內部關係」，若薪委會成員與董監經理人間過去曾為直接上下從屬關係、任職期間長、而離職時間較近者，法律應予以規範，認定其不具獨立性。

2. 「專業諮詢關係」：前述美國證券管理委員會通過之規則10C-1，新增強化薪委會成員獨立性之規定，要求上市公司在決定薪委會成員獨立性時必須考慮，該成員的報酬來源，包括任何顧問、諮詢或其他由公司支付之報酬。目前薪酬委員會辦法第6條第1項第7款規定於委任前2年及任職期間：「為公司或其關係企業提供

¹²⁴ See SEC, Press Release, SEC Adopts Rule Requiring Listing Standards for Compensation Committees and Compensation Advisers (June 20, 2012), *available at* <http://www.sec.gov/news/press/2012/2012-115.htm> (last visited May 22, 2013).

¹²⁵ NYSE LISTED COMPANY MANUAL § 303A.02(a)(ii) (effective commencing July 1, 2013); NASDAQ Listing Rules IM-5605-6 (Jan. 11, 2013).

商務、法務、財務、會計等服務或諮詢之專業人士、獨資、合夥、公司或機構之企業主、合夥人、董事（理事）、監察人（監事）、經理人及其配偶」者，不具獨立性，然而在樣本中，我們看到有為董事長個人擔任辯護律師者，這種情況似乎也應該認為不具獨立性，應修法加入為公司董、監、經理人個人提供法律或其他專業諮詢服務者，亦不具獨立性。然而在擴大適用範圍的同時，應同時考慮新增顧問報酬之門檻，超過一定門檻以上者方認為其不具備獨立性。此外，應限制薪委會成員間任職同一顧問公司或事務所的比例，以避免發生如第25號樣本公司之情形。

3. 「互兼董事關係」：參考美國NYSE及NASDAQ之規定，若董事或其核心家庭成員，曾在過去3年內擔任另一家公司之高階經理人，於此同時，該上市公司現任之高階經理人剛好也擔任該另一家公司之薪酬委員會成員，可認為彼此間具有「互兼董事關係」，不具備獨立性。

（二）建立司法事後審查機制

如前所述，社交關係是複雜、私密而難以認定的，因此在多數情況下，包括本文所區分的「私人友好關係」、「商務往來關係」、「外部社團或學校關係」等，並無法用事前規範的方式，清楚界定甚麼情況下具備獨立性，而什麼情況下我們又認為獨立董事已失去作出獨立判斷的能力。因此，透過司法事後的個案實質審查，是規範獨立性最適切的方式。我國當初在引進獨立董事制度時，僅以法律明文不具備獨立性的要件，而未考慮我國沒有相關的配套制度，導致現今企業界充斥著不具備實質獨立性的獨立董事，本文研究的對象薪委會成員就是例證。

縱然我們肯認司法事後審查是適切的規範方式，要在我國建立起如美國司法事後審查獨立性的機制，卻是困難重重。美國的司法事後審查機制其實與其他配套措施是環環相扣的，在利益衝突的情

況下，包括董事自我交易、公司與董事間訴訟、以及董事會面對敵意併購採取防禦措施等情況¹²⁶，若董事會的決策是經過無利益衝突且具獨立性（disinterested and independent）的董事審議後之決定，例如併購時的特別審議委員會（special negotiating committee），以及股東代表訴訟中的特別訴訟委員會（special litigation committee），此時，董事會的決定會受到經營判斷原則（business judgment rule）的保護，法院將不會實質審查董事會決議的公平性，縱使此決定使公司及股東受到損害，董事亦無須負損害賠償責任¹²⁷。而法院在審理董事會決議是否受到經營判斷原則保護時，首先就必須審查作出董事會決議的董事們是否沒有利益衝突，是否具備獨立性。目前我國法院並未完全採納美國的經營判斷原則，學者間亦有不同見解，使得實務上公司不會在遇到利益衝突的情況時，即組成具獨立性之審議委員會來取代董事會的決策，以降低其他董事的責任，並充分發揮獨立董事的功能。再加上我國的股東代位訴訟制度與美國大相逕庭，也不會發生公司組成特別訴訟委員會以決定公司是否對董事起訴的情況，導致類似美國的司法事後審查機制付之闕如¹²⁸。若欲仿效美國的制度，則必須採納經營判斷原則，並且由法律強制公司在利益衝突的情況下必須由獨立的審議委員會來代替董事會決議，方能受到經營判斷原則的保護，然而就此議題我國目前實務界與學界皆未有定見。此外，司法事後的審查機制尚須配合股東代位訴訟的改革、董事受託義務內涵之明確、以及適當的事證開示程序，方能使原告及法院取得證明董事與內部人間具備友好關

¹²⁶ Laura Lin, *The Effectiveness of Outside Directors as a Corporate Governance Mechanism: Theories and Evidence*, 90 Nw. U. L. REV. 898, 904-10 (1996).

¹²⁷ *Lewis*, 473 A.2d at 814. (whether (1) “the directors are disinterested and independent and (2) the challenged transaction was otherwise the product of a valid exercise of business judgment”).

¹²⁸ 劉連煜，董事忠實義務與獨立性之司法審查，月旦法學雜誌，173期，頁141-144（2009年）。

係，因此未能獨立進行決策之證據¹²⁹。於此之前，欲強化董事獨立性之實質審查，恐怕只能仰賴交易所及主管機關的嚴格把關，例如，交易所在審查上市申請案時，可以請公司就獨立董事的實質獨立性，依本文所提出的六大面向提出說明。主管機關及交易所亦可要求上市公司，必須定期就獨立董事的實質獨立性進行自主揭露，透過強化揭露讓市場得以監督董事之獨立性。

129 劉連煜，現行上市上櫃公司獨立董事制度之檢討暨改進方案——從實證面出發，政大法學評論，114期，頁94-95（2010年）。

參考文獻

1. 中文部分

- 王文字（1996），財產法的經濟分析與寇斯定理——從一則古老的土地相鄰判決談起，月旦法學雜誌，15期，頁6-15。
- （2008），公司法論，4版，臺北：元照。
- （2012），論大型企業之公司治理法制，月旦法學雜誌，200期，頁282-301。
- 李宗榮（2009），制度變遷與市場網絡：台灣大型企業間董監事跨坐的歷史考察（1962-2003），台灣社會學，17期，頁101-160。
- 林國全（2006），董事報酬請求權——評最高法院九十四年度台上字第二三五〇號判決，月旦法學雜誌，135期，頁244-253。
- （2012），從強制設置薪酬委員會談起，月旦法學雜誌，202期，頁22-37。
- 林仁光（2006），董事會功能性分工之法制課題——經營權功能之強化與監控機制之設計，臺大法學論叢，35卷1期，頁157-266。
- 林惠玲、陳正倉（2009），統計學——方法與應用（上），4版，臺北：雙葉書廊。
- （2009），應用統計學，4版，臺北：雙葉書廊。
- 邵慶平（2007），股東會與董事會的權限分配——對董事報酬決定權的觀察與分析，興大法學，1期，頁78-117。
- 陳彥良（2012），臺灣公司治理法制之實踐與國際接軌檢驗，月旦法學雜誌，202期，頁64-87。
- 陳俊仁（2012），公司治理與董監事暨經理人薪資報酬決定權——薪資報酬委員會制度規範之商榷，月旦法學雜誌，207期，頁38-51。

郭大維（2011），論董事報酬決定機制之建構——從最高法院九十八年度台上字第九三五號民事判決談起，月旦法學雜誌，198期，頁191-212。

——（2012），我國公開發行公司獨立董事報酬之規範及實證研究，東吳法律學報，24卷2期，頁1-34。

張心悌（2006），公開發行公司高階經理人報酬決定與監督之研究，臺北大學法學論叢，58期，頁1-42。

——（2007），控制股東與關係人交易，台灣本土法學雜誌，101期，頁76-99。

——（2007），從報酬與績效連結之觀點探討董事報酬之設計，月旦法學雜誌，147期，頁121-141。

——（2011），逐出少數股東——以資訊揭露義務與受託人義務為中心之美國法比較，政大法學評論，123期，頁253-304。

梁宇賢（2005），公司股東會委由董事會決定各個董事分配之報酬額是否有效——評最高法院九十三年度台上字第一二二四號判決，月旦法學雜誌，121期，頁222-228。

曾宛如（2001），股份有限公司經營者報酬結構之分析，臺大法學論叢，30卷2期，頁77-122。

——（2011），2010年台灣法律發展回顧——公司與證券交易法發展回顧，臺大法學論叢，40卷特刊，頁1877-1906。

——（2013），證券交易法之現狀與未來——期許建構體例完善的證券法規，月旦法學雜誌，217期，頁93-107。

游啟璋（2006），口袋乾坤大：論董事監察人的酬勞，月旦法學雜誌，137期，頁173-187。

——（2010），公司內部人自己交易的控制，政大法學評論，118期，頁271-330。

蔡昌憲（2012），評我國強制設置薪酬委員會之立法政策——從經濟分析及美國金融改革法談起，中研院法學期刊，11期，頁249-340。

- (2012), 簡評我國薪資報酬委員會之相關規範——以成員資格及薪酬顧問為中心, 台灣法學雜誌, 204期, 頁36-44。
- 蔡昌憲、陳乃瑜 (2012), 內部控制制度、董事監督義務及薪資報酬委員會——評最高法院九十八年度台上字第一三〇二號民事判決, 月旦法學雜誌, 203期, 頁200-228。
- 劉連煜 (2009), 董事忠實義務與獨立性之司法審查, 月旦法學雜誌, 第173期, 頁129-144。
- (2010), 現行上市上櫃公司獨立董事制度之檢討暨改進方案——從實證面出發, 政大法學評論, 第114期, 頁53-156。
- (2011), 肥貓與薪酬委員會, 台灣法學雜誌, 185期, 頁137-141。
- (2011), 現代公司法, 7版, 臺北: 新學林。
- (2012), 新證券交易法實例研習, 10版, 臺北: 元照。
- 戴銘昇 (2011), 薪資報酬委員會之組織與職權——兼評我國證券交易法2010年增訂之第14條之6, 證交資料, 585期, 頁31-55。
- 謝易宏 (2009), 薪甘勤願——簡介美國「薪酬委員會」, 月旦民商法雜誌, 26期, 頁144-170。
- 簡資修 (2006), 評〈從經濟觀點論保障財產權的方式——以財產法則與責任法則為中心〉, 收於: 經濟推理與法律, 頁75-80, 臺北: 元照。

2. 西文部分

- Adams, Renée B., and Daniel Ferreira. 2007. A Theory of Friendly Boards. *The Journal of Finance* 62:217-250.
- Bebchuk, Lucian A., and Jesse M. Fried. 2004. *Pay Without Performance: The Unfulfilled Promise of Executive Compensation*. Cambridge, MA: Harvard University Press.
- Calabresi, Guido, and A. Douglas Melamed. 1972. Property Rules,

- Liability Rules, and Inalienability: One View of the Cathedral. *Harvard Law Review* 85:1089-1128.
- Coase, Ronald H. 1960. The Problem of Social Cost. *The Journal of Law and Economics* 3:1-44.
- Coffee, John C. Jr. 2004. What Caused Enron?: A Capsule Social and Economic History of the 1990s. *Cornell Law Review* 89: 269-309.
- Cooter, Robert, and Thomas Ulen. 2012. *Law and Economics*. 6th ed. New Jersey, NJ: Prentice Hall.
- Cosenza, Elizabeth. 2007. The Holy Grail of Corporate Governance Reform: Independence or Democracy?. *Brigham Young University Law Review* 2007:1-51.
- Duchin, Ran, John G. Matsusaka, and Oguzhan Ozbas. 2010. When Are Outside Directors Effective?. *The Journal of Financial Economics* 96:195-214.
- Goshen, Zohar. 2003. The Efficiency of Controlling Corporate Self-Dealing: Theory Meets Reality. *California Law Review* 91: 393-438.
- Jensen, Michael C., Kevin J. Murphy and Eric G. Wruck. 2004. Remuneration: Where We've Been, How We Got to Here, What are the Problems, and How to Fix Them. Working paper. Available at <http://ssrn.com/abstract=561305>.
- Larcker, David, and Brian Tayan. 2011. *Corporate Governance Matters: A Closer Look at Organizational Choices and Their Consequences*. New Jersey, NJ: FT Press.
- Lin, Laura. 1996. The Effectiveness of Outside Directors as a Corporate Governance Mechanism: Theories and Evidence. *Northwestern University Law Review* 90: 898-930.
- Lin, Yu-Hsin. 2013. Do Social Ties Matter in Corporate Governance? The Missing Factor in Chinese Corporate Governance Reform. *George Mason Journal of International Commercial Law* 5:39-74.

- Hallock, Kevin F. 1997. Reciprocally Interlocking Boards of Directors and Executive Compensation. *Journal of Financial and Quantitative Analysis* 32:331-343.
- Hill, Jennifer G. 2008. Regulatory Show and Tell: Lessons from International Statutory Regimes. *Delaware Journal of Corporate Law* 33:819-843.
- Hwang, Byoung-Hyoun, and Seoyoung Kim. 2009. It Pays to Have Friends. *Journal of Financial Economics* 93:138-158.
- . 2012. Social Ties and Earnings Management. Working Paper. Available at http://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=1215962.
- Pagnattaro, Marisa Anne, and Stephanie Greene. 2011. "Say on Pay": The Movement to Reform Executive Compensation in the United States and European Union. *Northwestern Journal of International Law & Business* 31:593-635.
- Polinsky, A. Mitchell. 2003. *An Introduction to Law and Economics*. 3d ed. New York, NY: Aspen Publisher.
- Romano, Roberta. 2005. The Sarbanes-Oxley Act and the Making of Quack Corporate Governance. *Yale Law Journal* 114:1521-1611.
- Sharpe, Nicola Faith. 2011. The Cosmetic Independence of Corporate Boards. *Seattle University Law Review* 34:1435-1456.
- . 2012. Process Over Structure: An organizational Behavior Approach to Improving Corporate Boards. *Southern California Law Review* 85:261-311.
- Subrahmanyam, Avaniidhar. 2008. Social Networks and Corporate Governance. *European Financial Management* 14: 633-662.
- Thompson, Steven K. 2012. *Sampling*. 3d ed. New Jersey, NJ: John Wiley & Sons, Inc.
- United States Senate. 2002. *The Role of The Board of Directors in Enron's*

Collapse. Washington, DC: U.S. Government Printing Office.

Westphal, James D. 1999. Collaboration in the Boardroom: Behavioral and Performance Consequences of CEO-Board Social Ties. *Academy of Management Journal* 42:7-24.

附錄：具獨立性薪酬委員會成員之社交關係

樣本公司編號	成員身分別	社交關係說明	社交關係分類					
			內部關係	專業諮詢關係	私人友好關係	商務往來關係	外部社團或學校關係	互兼董事關係
1	● 外部成員	2號外部成員為樣本公司之簽證會計師事務所前總裁，目前為自行開業之會計師，因此可認為有專業諮詢關係。		●				
1	● 外部成員	3號外部成員目前任職 A 公司之總經理，A 公司之董事長為樣本公司董事長的妹妹，及樣本公司常務董事之配偶。可認為 3 號外部成員與樣本公司之董事間具有類似上下從屬關係，故認定為類似內部關係。	●					
3	● 外部成員	2號外部成員目前為自行開業之律師，其為多件 B 公司訴訟之受任律師，而 B 公司為樣本公司常務董事任職董事長之公司，該常務董事為樣本公司薪酬委員會之 1 號成員，因此可認為有專業諮詢關係。		●				
3	● 外部成員	3號外部成員目前任職 C 公司之執行副總經理，而樣本公司之常務董事目前亦為 C 公司之常務董事，該常務董事亦為樣本公司薪酬委員會之 1 號成員，除了有上下從屬之關係外，可認為有類似互兼董事關係。						●
8	● 外部成員	2號外部成員與樣本公司董事長為長年的網球球友，樣本公司董事長曾多次出資入股 2 號外部成員任職之公司，兩人也同任他公司之董事，因此可認定為私人友好關係。			●			
10	● 外部成員	2號外部成員目前任職律師，曾為樣本公司董事長之訴訟代理律師，其自傳係由樣本公司所屬集團旗下之出版社所出版，該出版社為樣本公司董事長所創立，因此將其歸類為外部社團或學校關係。						●
10	● 外部董事	3號外部董事目前任職律師事務所合夥人，該律師事務所於多年前曾處理樣本公司經營權爭議，並長年為樣本公司所屬集團之法律顧問，故可認定為具專業諮詢關係。		●				

樣本公司編號	成員分別	社交關係說明	社交關係分類					
			內部關係	專業諮詢關係	私人友好關係	商務往來關係	外部社團或學校關係	互兼董事關係
11	● 外部成員	2號外部成員過去曾任職為樣本公司簽證之會計師事務所，目前自行執業，故可認為有專業諮詢關係。		●				
11	● 外部成員	3號外部成員過去曾任職為樣本公司簽證之會計師事務所，目前為2號外部成員所創事務所之合夥會計師，故可認為有專業諮詢關係。		●				
12	● 外部成員	1號外部成員任職樣本公司同一集團下之公司之董事長及總經理，故認定為具有內部關係。	●					
12	● 外部成員	2號外部成員任職樣本公司同一集團下之公司之副總，故認定為具有內部關係。	●					
12	● 外部成員	3號外部成員為該集團母公司之前任總經理，為集團之老臣，深受集團少東即樣本公司董事長之重用，故認定為具有內部關係。	●					
13	● 外部成員	2號外部成員與樣本公司董事，同時亦為所屬集團第二代少東私交甚篤，曾一同上談話性節目談論友情，故認定為具私人友好關係。			●			
15	● 外部成員	1號外部成員任職樣本公司董事及大股東所控制之公司董事長，故認定有內部關係。	●					
16	● 外部成員	1號外部成員與樣本公司董事長同任政府諮詢委員會委員及民間基金會董事，具有外部社團關係。					●	
17	● 外部成員	2號外部成員與樣本公司董事長為同一扶輪社分會的前後任社長，具有外部社團關係。					●	
17	● 外部成員	3號外部成員與樣本公司董事兼總經理過去擔任職同一家公司，具有商務往來關係。				●		
19	● 外部成員	1號外部成員為樣本公司行政管理處處長並曾任樣本公司監察人，具有內部關係。	●					
19	● 外部成員	2號外部成員為樣本公司副總經理，具有內部關係。	●					
19	● 外部成員	3號外部成員卸任樣本公司關係企業之董事長，具有內部關係。	●					
20	● 外部成員	2號外部成員之著作由樣本公司之董事寫序，該成員並出席由該董事擔任董事長之基金會所舉辦的多項活動與會議，可認為具私人友好關係。			●			
20	● 外部成員	3號外部成員與樣本公司董事長的哥哥為多年同事，可認定為具商務往來關係。				●		

樣本公司編號	成員身分別	社交關係說明	社交關係分類					
			內部關係	專業諮詢關係	私人友好關係	商務往來關係	外部社團或學校關係	互兼董事關係
21	● 外部成員 獨立董事	2號外部成員與樣本公司董事長同樣曾任某公司之副總，為同事關係，可認定為具有商務往來關係。				●		
22	●	1號外部成員過去任某公司之董事長期間，曾與樣本公司有密切之商務往來，可認為有商務往來關係。				●		
23	●	2號外部成員與樣本公司董事均為某協會之理監事，可認為有外部社團關係。					●	
23	●	3號外部成員任職 D 公司副總，樣本公司之副董事長為 D 公司之監察人，可認為有互兼董事關係。						●
24	●	2號外部成員過去曾擔任樣本公司之監察人達十年之久，可認為具有內部關係。	●					
25	●	1號外部成員為 E 律師事務所之律師，執業剛滿五年，與其他兩位外部成員均任職同一家律師事務所，可認為具有專業諮詢關係。		●				
25	●	2號外部成員為 E 律師事務所之律師，執業剛滿五年，與其他兩位外部成員均任職同一家律師事務所，可認為具有專業諮詢關係。		●				
25	●	3號外部成員為 E 律師事務所之經理，與其他兩位外部成員均任職同一家律師事務所，可認為具有專業諮詢關係。		●				
26	●	1號外部成員與樣本公司董事長及監察人均為政大國貿系系友會成員，可認為有外部社團或學校關係。					●	
26	●	2號外部成員為執業律師，曾擔任董事長個人訴訟案件之辯護律師，具有專業諮詢關係。		●				
28	●	1號外部成員曾任 F 大學某系系主任與教授，與 3 號樣本公司董事為多年同事，具有商務往來關係。				●		
28	●	2號外部成員亦為 F 大學該系教授，與 3 號樣本公司董事及 1 號外部成員為多年同事，具有商務往來關係。					●	

樣本公司編號	成員身分別	社交關係說明	社交關係分類					
			內部關係	專業諮詢關係	私人友好關係	商務往來關係	外部社團或學校關係	互兼董事關係
30	●	1 號外部成員與樣本公司董事長同為某校之教授，為同事關係，可認為具有商務往來關係。				●		
34	●	1 號外部成員任職 G 公司總經理，而樣本公司為 G 公司之法人董事，可認為有商務往來關係。				●		
34	●	2 號外部成員曾任 G 公司董事長，而樣本公司為 G 公司之法人董事，可認為有商務往來關係。				●		
34	●	3 號外部成員與樣本公司董事均任某公司之董事，可認為有商務往來關係。				●		
37	●	2 號外部成員曾為樣本公司簽證會計師事務所合夥人，具有專業諮詢關係。		●				
39	●	2 號外部成員長期於樣本公司所出期刊發表文章，領取稿酬，有商務往來關係。				●		
40	●	1 號外部成員過去曾任 H 公司關係企業之董事長，亦曾為 H 公司財報上揭露之關係人，而樣本公司董事長曾擔任 H 公司之監察人，可認為具有商務往來關係。				●		
40	●	2 號外部成員任職 H 公司副總及發言人，於 2 號外部成員任職期間，樣本公司董事長曾擔任 H 公司之監察人，2 號外部成員與樣本公司董事長在雙方公司互相扮演監督之角色，可認為具有類似互兼董事關係。						●
42	●	1 號獨立董事曾任樣本公司簽證會計師事務所合夥人，具有專業諮詢關係。		●				
42	●	2 號獨立董事與樣本公司董事長同為某大學生命科學院之教授，有同事關係，可認為具有商務往來關係。				●		
43	●	2 號獨立董事為樣本公司所屬集團董事長的表弟，故認定為具私人友好關係。			●			
43	●	3 號獨立董事現任職某財團法人執行長，該財團法人為政府與民間共同捐助成立之非營利事業組織，而樣本公司所屬集團之董事長為原始股東之一，可認為具有商務往來關係。				●		
44	●	2 號外部成員為執業律師，曾數次擔任樣本公司之辯護律師，具有專業諮詢關係。		●				

成員身分別		社交關係說明	社交關係分類					
			內部關係	專業諮詢關係	私人友好關係	商務往來關係	外部社團或學校關係	互兼董事關係
樣本公司編號	外部獨立董事							
	成員							
45	●	3號外部成員據報載與樣本公司所屬集團母公司之董事長私交甚篤，且其任董事長之公司與樣本公司之母公司有密切之商務往來關係，可認為具私人友好關係。		●				
47	●	1號外部成員與樣本公司董事同在某民間財團法人之董事，具外部社團關係。					●	
47	●	2號外部成員為大學教授，其擔任 I 智庫之所長，而 I 智庫係由樣本公司董事之基金會所創立，可認為有外部社團關係。					●	
47	●	3號外部成員任職證券公司副總，該證券公司為樣本公司股票過戶機構，有商務往來關係。				●		
48	●	1號外部成員曾任樣本公司之副總，故認定為具有內部關係。	●					
48	●	2號外部成員任職樣本公司法人大股東之總經理，故認定為具有內部關係	●					
49	●	1號外部成員任職樣本公司同一集團所屬公司之總經理，具有類似內部關係。	●					
49	●	2號外部成員任職樣本公司同一集團所屬公司之董事長，具有類似內部關係。	●					
50	●	1號外部成員任職 J 公司董事兼總經理，樣本公司所屬集團之母公司亦投資 J 公司，為 J 公司之董事，可認為具有類似內部關係。	●					
50	●	2號外部成員任職 J 公司董事，樣本公司所屬集團之母公司亦投資 J 公司，為 J 公司之董事，且 1 號成員也任職 J 公司，可認為具有類似內部關係。	●					
50	●	3號外部成員目前任樣本公司同一集團下他關係企業之董事，可認為具有類似內部關係。	●					
51	●	1號外部成員畢業於 K 大學，目前為 K 大教授，樣本公司之法人大股東董事長亦畢業於 K 大學，兩人皆參加校友會，可認為有外部社團或學校關係。					●	
51	●	2號外部成員畢業於 K 大學，樣本公司之法人大股東董事長亦畢業於 K 大學，兩人皆參加校友會，可認為有外部社團或學校關係。					●	
53	●	1號外部成員為樣本公司過去簽證會計師事務所所長，具有專業諮詢關係。						
58	●	2號外部成員為樣本公司財報簽證會計師事務所顧問，具有專業諮詢關係。		●				

樣本公司編號	成員分別	社交關係說明	社交關係分類					
			內部關係	專業諮詢關係	私人友好關係	商務往來關係	外部社團或學校關係	互兼董事關係
58	●	3號外部成員為樣本公司子公司之副總，具有內部關係，不具備獨立性。	●					
61	●	1號外部成員任職 L 公司會計經理，樣本公司之董事亦為 L 公司之顧問，雙方具有商務往來關係。				●		
61	●	2號外部成員任職 L 公司會計副理，樣本公司之董事亦為 L 公司之顧問，雙方具有商務往來關係。				●		
62	●	1號外部成員多年前曾任樣本公司董事兼發言人，位居要職，可認為具有內部關係。	●					
62	●	2號外部成員據報載，與樣本公司董事長為多年好友，樣本公司董事長並投資 2 號外部成員創立之公司，成為大股東，可認為具私人友好關係。			●			
62	●	3號外部成員為樣本公司子公司之總經理，具有內部關係。	●					
63	●	1號獨立董事曾為樣本公司董事長之書寫序，並擔任董事長所創辦基金會之董事，具有外部社團關係。					●	
64	●	3號外部成員曾任職樣本公司簽證會計師事務所，具有專業諮詢關係。		●				
67	●	1號外部成員曾任職樣本公司簽證會計師事務所，具有專業諮詢關係。		●				
68	●	1號外部成員與樣本公司董事長兼總經理，均長年任某民間基金會之常務董事，具有外部社團關係。					●	
68	●	5號外部成員過去曾任樣本公司之法務長，與董事長為長年好友，可認為具有私人友好關係。			●			
71	●	2號獨立董事任職 M 公司董事長，M 公司與樣本公司及其子公司均有密切之商務往來關係。				●		
71	●	3號獨立董事任職 N 公司副執行長，N 公司及其所屬集團，與樣本公司及其所屬集團下之公司有密切之金錢往來，包括投資人股、借款、購買機台等，具有商務往來關係。				●		

樣本公司編號	成員身分別	社交關係說明	社交關係分類					
			內部關係	專業諮詢關係	私人友好關係	商務往來關係	外部社團或學校關係	互兼董事關係
72	● 獨立董事	2號獨立董事與樣本公司董事長為大學同班同學，據報載與樣本公司及所屬集團高層熟識，並曾任集團關係企業之法人董事代表人，兼具有外部社團或學校關係、內部關係及私人友好關係，將其歸類為內部關係。	●					
72	●	3號獨立董事曾任某公司總裁，於其任內與樣本公司董事長洽談合作，促成與樣本公司之業務合作關係，可認為具有商務往來關係。				●		
73	●	1號外部成員與樣本公司之董事同任民間基金會之董事，具有外部社團關係。					●	
73	●	2號外部成員曾任某黨內委員會之主委，而同時樣本公司之董事為委員，具有外部社團關係。					●	
73	●	3號外部成員曾任樣本公司之子公司董事長達六年，可認為具有內部關係。	●					
75	●	2號外部成員曾任職樣本公司簽證會計師事務所，具有專業諮詢關係。		●				
76	●	1號外部成員曾為樣本公司之訴訟代理人，具有專業諮詢關係。		●				
76	●	2號外部成員為樣本公司退休之稽核經理，具有內部關係。	●					
78	●	1號外部成員與樣本公司董事長為大學同學，同為校友會成員，私交甚篤，具私人友好關係。			●			
78	●	2號外部成員與1號外部成員及樣本公司董事長均為大學同學，三人私交甚篤，具私人友好關係。			●			
79	●	2號外部成員與樣本公司董事長同為某大學校友，據報載交情不錯，可認為具私人友好關係。			●			
79	●	3號外部成員任職某大學教授及EMBA 執行長，樣本公司董事長於期間就讀該學位，可認為具有學校關係。						●
80	●	3號外部成員過去曾擔任樣本公司簽證會計師，具有專業諮詢關係。		●				

樣本公司編號	成員分別	社交關係說明	社交關係分類					
			內部關係	專業諮詢關係	私人友好關係	商務往來關係	外部社團或學校關係	互兼董事關係
84	●	2號獨立董事曾任樣本公司之董事，具有內部關係。	●					
86	●	1號獨立董事與樣本公司董事長同為數個民間社團法人之理事，具有外部社團關係。					●	
87	●	3號外部成員為O公司董事長，O公司與樣本公司為上下游廠商，具有商務往來關係。				●		
89	●	1號外部成員為樣本公司前管理部主管，具有內部關係。	●					
89	●	2號外部成員為樣本公司前研發部主管，具有內部關係。	●					
89	●	3號外部成員為樣本公司前生產部主管，具有內部關係。	●					
91	●	1號外部成員與樣本公司董事長同任民間協會之理事，該協會係由樣本公司母公司之大股東所創立，可認為具有外部社團關係。					●	
91	●	3號外部成員曾任樣本公司之控制公司的董事及總經理，可認為具有內部關係。	●					
92	●	2號外部成員為P科技大學教授及管理學院院長，樣本公司董事長曾任R科大發展委員會委員，樣本公司亦為P科大碩專班的合作廠商，具有外部社團或學校關係。					●	
92	●	3號外部成員為P科大的副教授，樣本公司董事長曾任P科大發展委員會委員，樣本公司亦為P科大碩專班的合作廠商，具有外部社團或學校關係。					●	
93	●	2號外部成員與樣本公司董事長及一位董事兼薪委會成員，均為S公司退休員工，具有商務往來關係。				●		
94	●	1號外部成員曾為樣本公司之董事，具有內部關係。	●					
95	●	3號外部成員任職之公司與樣本公司為策略聯盟關係，有密切之商務往來，可認為具有商務往來關係。				●		
97	●	1號外部成員曾為董事長之訴訟擔任辯護律師，具有專業諮詢關係。		●				
98	●	3號外部成員曾任職樣本公司簽證會計師事務所，具有專業諮詢關係。		●				

樣本公司編號	成員分別	社交關係說明	社交關係分類					
			內部關係	專業諮詢關係	私人友好關係	商務往來關係	外部社團或學校關係	互兼董事關係
	外部成員							
100	●	2號外部成員於任薪酬委員前，其任職單位之資訊數位化計畫係採用樣本公司之系統，而該外部成員當時為該計畫之主導人，可認具有商務往來關係。				●		
101	●	1號外部成員任職之單位，其創辦人兼現任經營者，至今仍為樣本公司之監察人，而該外部成員為其下屬，具有內部關係。	●					
101	●	2號外部成員任職之單位，其創辦人兼現任經營者，至今仍為樣本公司之監察人，而該外部成員與其同為該單位之經營者，具有內部關係。	●					
102	●	2號外部成員遞往曾任樣本公司之監察人達三年，雖仍符合股票上市或於證券商營業處所買賣公司薪資報酬委員會設置及行使職權辦法之規定，但其與公司間可能仍有相當程度之社交連結，具有內部關係。	●					
108	●	2號外部成員曾任樣本公司之董事，雖並未違反股票上市或於證券商營業處所買賣公司薪資報酬委員會設置及行使職權辦法之規定，但其與公司間可能存有相當程度之社交連結，具備內部關係。	●					
110	●	1號外部成員任職 Q 公司副總，Q 公司之薪酬委員會成員之一，即為樣本公司之財務主管，具有互兼董事關係。						●
110	●	2號外部成員與樣本公司之財務主管一同擔任 Q 公司之薪委會成員，有類似同事之關係。此外，1 號外部成員為 Q 公司之副總，2 號外部成員與其在樣本公司亦具有類似同事關係。且 2 號與 3 號外部成員皆與樣本公司財務主管共同擔任 Q 公司之薪委會成員，樣本公司與 Q 公司之薪委會成員重疊率高，其間必有相當之社交連結關係，可認為具有類似互兼董事關係。						●

樣本公司編號	成員分別	社交關係說明	社交關係分類					
			內部關係	專業諮詢關係	私人友好關係	商務往來關係	外部社團或學校關係	互兼董事關係
	外部成員	3 號外部成員與樣本公司之財務主管一同擔任 Q 公司之薪委會成員，有類似同事之關係。此外，1 號外部成員為 Q 公司之副總，3 號外部成員與其在樣本公司亦具有類似同事關係。且 2 號與 3 號外部成員皆與樣本公司財務主管共同擔任 Q 公司之薪委會成員，樣本公司與 Q 公司之薪委會成員重疊率高，其間必有相當之社交連結關係，可認為具有類似互兼董事關係。						●
110	●							
111	●	2 號外部成員係他公司之董事長，該公司與樣本公司間有數筆為數不小之投資、合資案，可認為具有商務往來關係。				●		
115	●	1 號外部成員係他公司之董事長，該公司與樣本公司間，曾就某重大投資案密切合作，可認為具有商務往來關係。				●		
117	●	1 號外部成員先前任某公司經營階層時，該公司曾承接樣本公司之訂單數筆，具有商務往來關係。				●		
118	●	2 號外部成員為樣本公司同一集團旗下企業之董事，具有內部關係。	●					
120	●	1 號外部成員曾任樣本公司法人股東兼經營者之副總經理，可認為具有內部關係。	●					
120	●	2 號外部成員曾任樣本公司法人監察人之副董事長，該法人監察人與樣本公司屬同一集團，可認為具有內部關係。	●					
120	●	3 號外部成員曾任樣本公司副總經理，具有內部關係。	●					
121	●	1 號外部成員曾任他公司總經理，而該公司集團旗下子公司，與樣本公司有策略聯盟關係，可認為具有商務往來關係。				●		
121	●	3 號外部成員曾任樣本公司之分公司總經理，具備內部關係。	●					
122	●	2 號外部成員曾任樣本公司之總經理，具備內部關係。	●					
123	●	1 號獨立董事曾任樣本公司之總經理，具備內部關係。	●					

樣本公司編號	成員身分別	社交關係說明	社交關係分類					
			內部關係	專業諮詢關係	私人友好關係	商務往來關係	外部社團或學校關係	互兼董事關係
128	●	1 號外部成員曾任樣本公司之會計部經理達十餘年，其後並任樣本公司顧問，具有內部關係。	●					
129	●	1 號外部成員曾任樣本公司同一集團企業多家公司之高階主管與顧問，具有內部關係。	●					
129	●	3 號外部成員，任教於樣本公司所屬集團所成立之大學，任教期間內亦曾受集團補助進行數個與集團有關之研究計畫，往來密切，可認為具有商務往來關係。				●		
132	●	1 號外部成員任董事長兼執行長之公司，其薪酬委員會成員之一為樣本公司之總經理，具有互兼董事關係。						●
132	●	樣本公司為 3 號外部成員任董事長兼執行長之公司的大股東，可認為具有內部關係。	●					
134	●	1 號外部成員與樣本公司之董事兼副總裁為 EMBA 班同窗，2 人學位論文亦於同年完成，具有學校關係。					●	
136	●	1 號外部成員長年任樣本公司集團母公司之稅務主管，也擔任集團下其他公司之顧問，具有內部關係。	●					
136	●	3 號外部成員為同一集團旗下企業之董事長，樣本公司董事長過去亦曾任該公司董事長，具有內部關係。	●					
138	●	1 號外部成員任總經理之公司與樣本公司，共同投資他公司，並分別擔任他公司之董事與監察人，具有商務往來關係。				●		
138	●	2 號外部成員與樣本公司董事長為同校校友，並一起協力幫忙策劃校友會活動，具有外部社團或學校關係。					●	
138	●	3 號外部成員與樣本公司董事長同校，並為前後任校友會理事長，具有外部社團或學校關係。					●	

樣本公司編號	成員分別	社交關係說明	社交關係分類					
			內部關係	專業諮詢關係	私人友好關係	商務往來關係	外部社團或學校關係	互兼董事關係
	外部成員							
139	●	1 號外部成員為某大學教授，而樣本公司董事長曾修讀該大學之學位，畢業時該外部成員為其就讀系所之所長，並由其頒發畢業證書，具有學校關係。					●	
141	●	2 號獨立董事，在就任獨董之前，曾受樣本公司委託執行數個研究計畫，具有專業諮詢關係。		●				
148	●	2 號獨立董事與樣本公司董事長，大學與研究所皆為同系之學長學弟，曾一同翻譯外國科學文獻投稿於系刊上，具有學校關係。					●	
148	●	3 號外部成員曾為樣本公司之財務經理，具有內部關係。	●					
154	●	2 號獨立董事曾任國家級研究單位主管職，當時樣本公司董事之一曾於該研究單位下任職主管，具有商務往來關係。				●		
154	●	3 號外部成員曾與樣本公司董事之一，共事於 2 號獨立董事任職之國家級研究單位之同一實驗室，具備商務往來關係。				●		
161	●	3 號外部成員與樣本公司監察人之一為前後屆之博士班同窗，3 號外部成員擔任學校系主任時，樣本公司之另一監察人曾贊助該校設立實習教室，具有學校關係。					●	
164	●	2 號外部成員與樣本公司董事長，為 EMBA 班同學，具有學校關係。					●	
165	●	1 號獨立董事所經營之公司，樣本公司副董事長為該公司之監察人，兩者互相扮演監督的角色，難以期待 1 號獨立董事能發揮監督樣本公司薪酬之功能，可認為具有類似互兼董事之關係。						●
166	●	1 號獨立董事與樣本公司之一位董事與一位監察人，皆為大學前後屆學長學弟，可認為具有學校關係。					●	
166	●	2 號獨立董事為大學教授，其研究專注在樣本公司之產業，曾多次參與樣本公司舉辦之座談會，並與樣本公司董事長及高階主管一同赴國外考察，可認為具有商務往來關係。				●		

樣本公司編號	成員分別	社交關係說明	社交關係分類					
			內部關係	專業諮詢關係	私人友好關係	商務往來關係	外部社團或學校關係	互兼董事關係
166	●	3號外部成員曾為樣本公司之人事經理，具備內部關係。	●					
167	●	1號獨立董事曾任樣本公司同一集團旗下多家公司之董事、總經理，具備內部關係。	●					
168	●	3號外部成員曾任樣本公司之監察人，具備內部關係。	●					
171	●	1號獨立董事與樣本公司董事之一為大學前後屆同窗，可認為具學校關係。					●	
171	●	2號獨立董事與樣本公司監察人皆為某校商學博士，且皆參與該校之台灣同學會，具有學校關係。					●	
174	●	1號獨立董事為大學教授，樣本公司為其長期之合作廠商，具有商務往來關係。				●		
175	●	1號獨立董事與樣本公司董事長為大學同屆同學，具有學校關係。					●	
175	●	2號獨立董事與樣本公司董事長為大學同屆同學，具有學校關係。					●	
176	●	1號獨立董事與樣本公司總經理皆為某民間宗教團體之成員，並一同參加該團體舉辦之活動，可認為有外部社團關係。					●	
176	●	2號獨立董事與樣本公司董事長同為某大學校友會幹部，可認為具有外部社團或學校關係。					●	
181	●	1號獨立董事為 R 公司總經理，而樣本公司之副總為 R 公司之董事，具有類似互兼董事關係。						●
181	●	2號獨立董事為 S 公司之董事，S 公司為樣本公司公司債之承銷機構，具有商務往來關係。				●		
182	●	1號獨立董事曾任樣本公司之監察人，具有內部關係。	●					
183	●	據報載，2號獨立董事與樣本公司之多位現任董事、法人董事代表人及監察人關係密切，並為同系友友，具有私人友好關係。			●			
185	●	1號獨立董事曾協助樣本公司完成併購案與募資案，具有專業諮詢關係。		●				
186	●	3號獨立董事與樣本公司董事為同系友，並為系友會之理事，具有外部社團或學校關係。					●	

樣本公司編號	成員身分別	社交關係說明	社交關係分類					
			內部關係	專業諮詢關係	私人友好關係	商務往來關係	外部社團或學校關係	互兼董事關係
188	● 獨立董事	2 號外部成員為某大學管理學院副院長，於其任內樣本公司董事之一被推選為傑出校友，並帶隊參訪樣本公司，具有學校關係。					●	
189	●	1 號外部成員曾為樣本公司高階主管講授談判學等課程，為公司之講師顧問，具有專業諮詢關係。		●				
189	●	2 號外部成員曾為樣本公司高階主管講授人力資源等課程，為公司之講師顧問，具有專業諮詢關係。		●				
190	●	2 號外部成員曾與樣本公司之董事長，共同聯合其他企業創立公益性質之協會，具有外部社團關係。					●	
192	●	2 號外部成員所任公司，與樣本公司完成過多筆合作計畫，具備商務往來關係。				●		
195	●	1 號獨立董事與樣本公司董事長同為某大學法律系校友，具有學校關係。					●	
196	●	1 號外部成員曾任職於為樣本公司簽證財報之會計師事務所，具有專業諮詢關係。		●				
196	●	3 號外部成員與樣本公司董事，為多年私人好友，具有私人友好關係。			●			
197	●	1 號外部成員曾任樣本公司之資主管，具有內部關係。	●					
197	●	3 號外部成員與樣本公司之總經理，共同擔任某外部機構之顧問，具有商務往來關係。				●		
總計	31	139	50	26	12	37	36	9